SLUŽBENI GLASNIK
OPŠTINE DRVAR

GODINA XVIII	BROJ 1	DRVAR, Srijeda, 29.01.2025.godine

OPŠTINSKO VIJEĆE

81

Na osnovu člana 22. a u vezi sa članom 26. Zakona o javnom pravobranilaštvu („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 1/97, 8/03 i 1/13) i člana 42. a u vezi sa članom 49. stav 1. alineja 4. Statuta Opštine Drvar- Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 2/15), Opštinsko vijeće Drvar, na Vanrednoj sjednici održanoj 23.12.2024. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Opštinskog javnog pravobranioca

Član 1.

Željana Šiljegović, dipl. pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, imenuje se za Opštinskog javnog pravobranioca u Opštinskom javnom pravobranilaštvu Drvar, za područije opština Drvar i Bosansko Grahovo.

Član 2.

Imenovanje se vrši na mandatni period od 4 (četiri) godine, a mandat imenovane počinje danom stupanja na snagu ove Odluke.

Član 3.

Prije stupanja na dužnost imenovana iz člana 1. ove Odluke dužna je položiti zakletvu pred predsjednikom Opštinskog vijeća Drvar, čiji tekst je utvrđen Zakonom.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Narodnim novinama HBŽ“, „Službenom glasniku Opštine Drvar“ i na Oglasnoj tabli Opštine Drvar.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinsko vijeće

Broj: 01-02-4605/24

Drvar, 23.12.2024. godine

PREDSJEDNIK
OPŠTINSKOG VIJEĆA
Jasna Pećanac s.r.

82

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), člana 13. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj: 49/06 i 51/09), i člana 42. stav 2. alineja 2. Statuta Opštine Drvar- Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Opštine Drvar, broj 2/15), na prijedlog Opštinskog načelnika, Opštinsko vijeće Drvar, na 2. sjednici održanoj 17.12.2024. godine, usvojilo je

[str. 2]

(prazna strana)

[str. 3]

NACRT BUDŽETA

Opštine Drvar za 2025. godinu

I OPŠTI DIO

Član 1.

Nacrt Budžeta opštine Drvar za 2025. godinu sastoji se od:

	OPIS	BUDŽET 2024	Nacrt budžeta za 2025. godinu	Index
1	2	4	5	5
A	UKUPNI PRIHODI	3.997.000,00	4.985.500,00	124,73
71	POREZNI PRIHODI	1.501.800,00	1.727.000,00	115,00
72	NEPOREZNI PRIHODI	1.304.800,00	1.338.100,00	102,55
73	TEKUĆI GRANTOVI	1.020.000,00	1.920.000,00	188,24
77	PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	400,00	400,00	100,00
81	KAPITALNI PRIMICI	120.000,00	0,00	0,00
59	PRENESENA SREDSTVA	50.000,00	0,00	0,00
B	UKUPNI RASHODI	3.997.000,00	4.985.500,00	124,73
61	TEKUĆI RASHODI	3.565.000,00	4.162.500,00	116,76
82	KAPITALNI IZDACI	432.000,00	823.000,00	190,51

[str. 4]

Član 2.

Prihodi i rashodi po grupama utvrđuju se po Nacrtu budžeta za 2025 godinu kako slijedi:

PRIHODI I PRIMICI

Ekonom kod	PRIHODI- A	BUDŽET 2024	Nacrt budžeta za 2025. godinu	Index
1	2	4	5	6
71	I- POREZNI PRIHODI	1.501.800,00	1.727.000,00	115,00
711000	Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća - zaostale uplate	500,00	500,00	100,00
711115	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava	500,00	500,00	100,00
713000	Porezi na plate i radnu snagu - zaostale uplate	1.000,00	1.000,00	100,00
713111	Porez na platu i druga lična primanja	1.000,00	1.000,00	100,00
714000	Porezi na imovinu	60.800,00	33.000,00	54,28
714111	Porez na imovinu od fizičkih lica	8.000,00	8.000,00	100,00
714112	Porez na imovinu od pravnih lica	1.300,00	1.500,00	115,38
714113	Porez na imovinu za motorna vozila	500,00	500,00	100,00
714121	Porez na nasljedstvo i darove	1.000,00	8.000,00	800,00

714131	Porez na promet nekretnina	50.000,00	15.000,00	30,00
715000	Domaći porezi na dobra i usluge - zaostale uplate	500,00	500,00	100,00
716000	Prihodi od poreza na dohodak	272.000,00	320.000,00	117,65
716111	Porez na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	220.000,00	270.000,00	122,73
716112	Porez na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	4.000,00	2.000,00	50,00
716113	Porez na dohodak fizičkih lica od imonine i imovinskih prava	1.000,00	1.000,00	100,00
716115	Porez na dohodak fizičkih lica na dobitke od igara na sreću	22.000,00	22.000,00	100,00
716116	Porez na doh.od drugih samo.djel. iz čl. 12 stav 4. Zak.o por.na doh.	15.000,00	15.000,00	100,00
716117	Porez na dohodak po konačnom obračunu	10.000,00	10.000,00	100,00
717000	Prihodi od indirektnih poreza	1.150.000,00	1.350.000,00	117,39
717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	80.000,00	95.000,00	118,75
717140	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	1.070.000,00	1.255.000,00	117,29
719000	Ostali porezi	17.000,00	22.000,00	129,41
719114	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - zaostale obaveze	1.000,00	500,00	50,00

Ekonom kod	PRIHODI- A	BUDŽET 2024	Nacrt budžeta za 2025. godinu	Index
719116	Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih lica	1.000,00	500,00	50,00
719117	Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih lica	15.000,00	20.000,00	133,33
72	II- NEPOREZNI PRIHODI	1.304.800,00	1.338.100,00	102,55
721000	Prihodi od preduzetničke aktivnosti i imovine	114.000,00	113.100,00	99,21
721112	Prihodi od davanja prava za ekspl.prirodnih resursa, patenata i autor.prava	1.500,00	1.000,00	66,67
721121	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta	80.000,00	80.000,00	100,00
721122	Prihodi od iznajmlji. poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	30.000,00	30.000,00	100,00
721227	Prihodi od zakupa - korišćenja sportsko-privrednih lovišta	2.000,00	1.600,00	80,00
721239	Ostali prihodi od imovine	500,00	500,00	100,00
722000	Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	1.149.800,00	1.184.000,00	102,97
722130	Opštinske administrativne takse	70.000,00	60.000,00	85,71
722321	Opštinske komunalne takse	200.000,00	120.000,00	60,00
722322	Opštinske komunalne naknade za istaknutu firmu	75.000,00	135.000,00	180,00
722433	Naknade za uređenje	8.000,00	1.000,00	12,50

	građevinskog zemljišta			
722435	Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti - Renta	100,00	1.000,00	1000,00
722441	Opštinske komun.naknade u skladu sa kanton.propisima za poseb.namjene	120.000,00	80.000,00	66,67
722454	Naknada za korišćenje državnih šuma	595.000,00	700.000,00	117,65
722461	Naknada za zauzimanje javnih površina	1.000,00	5.000,00	500,00
722475	Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma)	500,00	500,00	100,00
722515	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	2.000,00	2.000,00	100,00
722531	Naknade za upotrebu puteva za vozila pravnih lica	16.000,00	16.000,00	100,00
722532	Naknada za upotrebu puteva za vozila građana	35.000,00	35.000,00	100,00
722581	Poseb.nakn.za zaš.od prir.i dr.nes.gdje je osn.zb.iznos NP za isplatu	25.000,00	25.000,00	100,00
722582	Poseb.nakn.za zaš.od prir.i dr.nes.gdje je osn.zb.iznos prih.po drug.osnovam.	500,00	500,00	100,00
722583	Naknada za vatrog.jedin.iz premije osig.imovine od požara i pr.sila	100,00	1.000,00	1000,00
722584	Naknada iz funkcionalne premije osig.od autoodgov.za vatrog.jedin.	100,00	1.000,00	1000,00
722760	Uplaćene refundacije iz ranijih godina	1.000,00	500,00	50,00
722790	Ostale neplanirane uplate	500,00	500,00	100,00
723000	Novčane kazne	41.000,00	41.000,00	100,00
723114	Novčane kazne za privredne prestupe po federalnim propisima	500,00	500,00	100,00
723131	Novčane kazne po opštinskim propisima	500,00	500,00	100,00
723139	Ostali prihodi	40.000,00	25.000,00	62,50
73	III- TEKUĆI GRANTOVI	1.020.000,00	1.920.000,00	188,24

Ekonom kod	PRIHODI- A	BUDŽET 2024	Nacrt budžeta za 2025. godinu	Index
731	Tekući grantovi iz inostranstva vlada i međunarodnih organizacija	150.000,00	100.000,00	66,67
731111	Primljeni tekući grantovi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	150.000,00	100.000,00	66,67
732	Tekući grantovi od ostalih nivoa vlasti	870.000,00	1.820.000,00	209,20
732111	Primljeni tekući grantovi od Države	50.000,00	20.000,00	40,00
732112	Primljeni tekući grantovi od Federacije	400.000,00	450.000,00	112,50
732113	Primljeni tekući grantovi od Republike Srpske	130.000,00	1.000.000,00	769,23
732114	Primljeni tekući grantovi od kantona	270.000,00	300.000,00	111,11
732116	Primljeni tekući grantovi od opština	20.000,00	50.000,00	250,00

733	Donacije	0,00	0,00	
733112	Donacije od pravnih lica	0,00	0,00	
77	IV- PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	400,00	400,00	100,00
777	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	400,00	400,00	100,00
777779	Uplata zaostalih naknada za puteve iz cijene naftinih derivata	400,00	400,00	100,00
81	V- KAPITALNI PRIMICI	120.000,00	0,00	0,00
811111	Primici od prodaje zemljišta	120.000,00	0,00	0,00
	VI PRENESENA SREDSTVA	50.000,00		0,00
591100	Prenesena sredstva iz prethodnih godina	50.000,00	0,00	0,00
A	UKUPNO PRIHODI (I+II+III+IV+V+VI)	3.997.000,00	4.985.500,00	124,73

RASHODI I IZDACI

61	I- TEKUĆI RASHODI	3.565.000,00	4.162.500,00	116,76
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	1.622.000,00	1.973.000,00	121,64
611100	Bruto plate zaposlenih	1.410.000,00	1.700.000,00	120,57
611200	Naknade troškova zaposlenih	212.000,00	273.000,00	128,77
611211	Naknada za prijevoz s posla i na posao	15.000,00	15.000,00	100,00
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	120.000,00	150.000,00	125,00
611224	Regres za godišnji odmor	40.000,00	45.000,00	112,50
611225	Otpremnine zbog odlaska u penziju	22.000,00	38.000,00	172,73
611227	Pomoć u slučaju smrti, invalidnosti, bolesti	15.000,00	25.000,00	166,67
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	145.000,00	170.000,00	117,24
612100	Doprinosi poslodavca	145.000,00	170.000,00	117,24
613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	490.000,00	585.400,00	119,47
613100	Putni troškovi	13.000,00	13.000,00	100,00

613200	Izdaci za energiju i grijanje	140.000,00	140.000,00	100,00
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	32.000,00	42.000,00	131,25
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	14.500,00	22.500,00	155,17
613500	Izdaci za usluge gorivo i registraciju	48.000,00	61.000,00	127,08
613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	9.400,00	9.400,00	100,00
613700	Izdaci za tekuće održavanje	38.000,00	38.000,00	100,00
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000,00	6.000,00	100,00
613900	Ugovorene usluge	189.100,00	253.500,00	134,06
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	1.308.000,00	1.434.100,00	109,64
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	152.000,00	136.000,00	89,47
614200	Tekući transferi pojedincima	514.000,00	383.300,00	74,57
614300	Tekući transfer neprofitnim	474.000,00	509.000,00	107,38

	organizacijama			
614400	Transferi javnim preduzećima	155.000,00	390.000,00	251,61
614800	Drugi tekući rashodi	13.000,00	15.800,00	121,54
82	II- KAPITALNI IZDACI	432.000,00	823.000,00	190,51
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	432.000,00	823.000,00	190,51
821100	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	31.000,00	31.000,00	100,00
821200	Nabavka građevina	160.000,00	212.000,00	132,50
821300	Nabavka opreme	30.000,00	130.000,00	433,33
821500	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	15.000,00	50.000,00	333,33
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	196.000,00	400.000,00	204,08
B	UKUPNO RASHODI (I + II)	3.997.000,00	4.985.500,00	124,73
	RAZLIKA (DOBITAK-GUBITAK)	0,00		

II POSEBNI DIO

Član 3.

Rashodi i izdaci raspoređuju se po korisnicima u Posebnom dijelu Nacrta budžeta Opštine Drvar, kako slijedi:

Ekonomski kod	RASHODI	BUDŽET 2024	Nacrt budžeta za 2025. godinu	Index
	KABINET OPŠTINSKOG NAČELNIKA			
611100	Bruto plate i naknade	165.000,00	190.000,00	115,15
611200	Naknade troškova zaposlenih	30.000,00	32.000,00	106,67

Ekonomski kod	RASHODI	BUDŽET 2024	Nacrt budžeta za 2025. godinu	Index
612100	Doprinosi poslodavca	16.000,00	19.000,00	118,75
	Ukupno	211.000,00	241.000,00	114,22
	OPŠTINSKO VIJEĆE			
611100	Bruto plate i naknade	100.000,00	145.000,00	145,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	11.000,00	27.000,00	245,45
612100	Doprinosi poslodavca	10.000,00	14.000,00	140,00
	Ukupno	121.000,00	186.000,00	153,72
	SLUŽBA ZA PRIVREDU, FINANSIJE I INSPEKCIJSKE POSLOVE			
611100	Bruto plate i naknade	285.000,00	330.000,00	115,79
611200	Naknade troškova zaposlenih	35.000,00	35.000,00	100,00
612100	Doprinosi poslodavca	30.000,00	32.000,00	106,67
	Ukupno	350.000,00	397.000,00	113,43
	SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE I GEODETSKE POSLOVE			
611100	Bruto plate i naknade	220.000,00	265.000,00	120,45
611200	Naknade troškova zaposlenih	26.000	30.000	115,38
612100	Doprinosi poslodavca	23.000,00	26.000,00	113,04
	Ukupno	269.000,00	321.000,00	119,33
	SLUŽBA ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI			
611100	Bruto plate i naknade	400.000,00	470.000,00	117,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	82.000,00	100.000,00	121,95
612100	Doprinosi poslodavca	41.000,00	48.000,00	117,07

	Ukupno	523.000,00	618.000,00	118,16
	SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU			
611100	Bruto plate i naknade	125.000,00	155.000,00	124,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	15.000,00	32.000,00	213,33
612100	Doprinosi poslodavca	13.000,00	16.000,00	123,08
	Ukupno	153.000,00	203.000,00	132,68
	SEKTOR ZA LOKALNI RAZVOJ I INVESTICIJE			
611100	Bruto plate i naknade	115.000,00	145.000,00	126,09
611200	Naknade troškova zaposlenih	13.000,00	17.000,00	130,77
612100	Doprinosi poslodavca	12.000,00	15.000,00	125,00
	Ukupno	140.000,00	177.000,00	126,43

611	UKUPNO	1.622.000,00	1.973.000,00	121,64
612	UKUPNO	145.000,00	170.000,00	117,24

Ekonomski kod	RASHODI	BUDŽET 2024	Nacrt budžeta za 2025. godinu	Index
611-612	UKUPNO	1.767.000,00	2.143.000,00	121,28
613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	490.000,00	585.400,00	119,47
613110	Putni troškovi u zemlji	5.000,00	5.000,00	100,00
613120	Putni troškovi u inostranstvo	8.000,00	8.000,00	100,00
613211	Izdaci za električnu energiju	100.000,00	100.000,00	100,00
613215	Drvo/pelet	40.000,00	40.000,00	100,00
613310	Izdaci za komunikaciju	25.000,00	35.000,00	140,00
613320	Izdaci za komunalne usluge	7.000,00	7.000,00	100,00
613411	Izdaci za obrasce	3.000,00	6.000,00	200,00
613416	Izdaci za kancelarijski materijal	7.000,00	10.000,00	142,86
613417	Izdaci za sitan inventar	1.500,00	1.500,00	100,00
613418	Ostali izdaci	3.000,00	5.000,00	166,67
613510	Gorivo za prijevoz	40.000,00	50.000,00	125,00
613520	Prijevozne usluge	2.000,00	5.000,00	250,00
613523	Registracija vozila	6.000,00	6.000,00	100,00
613611	Unajmljivanje imovine	400,00	400,00	100,00
613621	Unajmljivanje opreme	9.000,00	9.000,00	100,00
613710	Materijal za popravke i održavanje	3.000,00	3.000,00	100,00
613720	Usluge popravaka i održavanja	35.000,00	35.000,00	100,00
613810	Izdaci osiguranja	1.000,00	1.000,00	100,00
613820	Usluge bankarskog i platnog prometa	5.000,00	5.000,00	100,00
613911	Usluge medija	5.000,00	7.000,00	140,00
613912	Usluge štampanja	500,00	1.000,00	200,00
613914	Usluge reprezentacija	20.000,00	20.000,00	100,00
613915	Ostale stručne usluge	1.000,00	2.000,00	200,00
613916	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	4.000,00	6.000,00	150,00
613923	Usluge za specijalizaciju i školovanje	500,00	1.000,00	200,00
613930	Stručne usluge	5.000,00	10.000,00	200,00
613932	Budžetska rezerva	30.000,00	40.000,00	133,33
613960	Zatezne kamate i troškovi spora	100,00	1.000,00	1000,00
613974	Izdaci za rad komisija	10.000,00	45.000,00	450,00
613975	Izdaci za naknade opštinskim odbornicima	55.000,00	60.000,00	109,09
613976	Ostali izdaci za druge samost. djelatnosti i povremenog samost. rada	40.000,00	40.000,00	100,00

613980	Izdaci za poreze i dopr.na dohodak od druge samos.djelat i povrem.sam.rada	15.000,00	15.000,00	100,00
613990	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	3.000,00	5.500,00	183,33

Ekonomski kod	RASHODI	BUDŽET 2024	Nacrt budžeta za 2025. godinu	Index
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	1.308.000,00	1.434.100,00	109,64
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	152.000,00	136.000,00	89,47
614117	Tekući transferi mjesnim zajednicama	20.000,00	20.000,00	100,00
614118	Tekući transfer opštinskom javnom pravobraniocu	60.000,00	100.000,00	166,67
614124	Transfer za izbore	62.000,00	6.000,00	9,68
614170	Tekući transferi zdravstvu	10.000,00	10.000,00	100,00
614200	Tekući transferi pojedincima	514.000,00	383.300,00	74,57
614220	Transferi pojedincima po osnovi materijalno-socijalne sigurn. nezaposl. osoba	60.000,00	60.000,00	100,00
614234	Isplata stipendija	30.000,00	30.000,00	100,00
614235	Jednokratne novčane pomoći	195.000,00	14.000,00	7,18
614239	Ostali transferi pojedincima	25.000,00	20.000,00	80,00
614241	Transfer za posebne namjene-elementarne nepogode	5.000,00	50.000,00	1000,00
614243	Transfer za prevoz učenika	45.000,00	45.000,00	100,00
614244	Transferi za podsticaj poljoprivredne proizvodnje	50.000,00	50.000,00	100,00
614252	Naknada putnih troškova i dnevnica zbog ostvarivanja zdravstvene zaštite	1.000,00	1.000,00	100,00
614253	Pogrebni troškovi	3.000,00	3.300,00	110,00
614259	Ostali transferi pojedincima na području zdravstvenog osiguranja	100.000,00	110.000,00	110,00
614300	Tekući transfer neprofitnim organizacijama	474.000,00	509.000,00	107,38
614311	Transfer za Crveni krst	24.000,00	24.000,00	100,00
614311	Transfer za kulturu	15.000,00	15.000,00	100,00
614311	Transfer za sport	30.000,00	30.000,00	100,00
614311	Transfer za obrazovanje	50.000,00	60.000,00	120,00
614311	Transfer za projekte mladih	10.000,00	15.000,00	150,00
614311	Transfer za turizam	30.000,00	30.000,00	100,00
614311	Transfer za JU Dječiji vrtić Majka hrabrost	210.000,00	210.000,00	100,00
614311	Transfer za JU Centar za kulturu i sport- Muzej	40.000,00	60.000,00	150,00
614311	Transfer za Centar za socijalni rad	40.000,00	40.000,00	100,00
614311	Transfer za Staračkl dom-Projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	100,00
614311	Transfer udruženjima građana	10.000,00	10.000,00	100,00
614319	Tekući transferi vjerskim zajednicama	10.000,00	10.000,00	100,00
614400	Transferi javnim preduzećima	155.000,00	390.000,00	251,61
614411	Transfer za Radio Drvar	50.000,00	70.000,00	140,00

614411	Transfer za JP Komunalac Drvar			
	Usluge zajedničke komunalne potrošnje	100.000,00	110.000,00	110,00
	Subvencija za odvoz pitke vode	5.000,00	0,00	0,00

[str. 11]

Ekonomski kod	RASHODI	BUDŽET 2024	Nacrt budžeta za 2025. godinu	Index
	Subvencije za JP Komunalac		210.000,00	
614800	Drugi tekući rashodi	13.000,00	15.800,00	121,54
614811	Povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	1.000,00	1.000,00	100,00
614817	Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju	12.000,00	14.800,00	123,33
82	KAPITALNI IZDACI	432.000,00	823.000,00	190,51
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	432.000,00	823.000,00	190,51
821111	Nabavka zemljišta-eksproprijacija	31.000,00	31.000,00	100,00
821211	Zgrada opštine- II faza	10.000,00		0,00
821211	Zgrada CEB II		52.000,00	
821211	Pijaca-	150.000,00	160.000,00	106,67
821310	Kancelarijska oprema	20.000,00	30.000,00	150,00
821321	Motorna vozila	10.000,00	100.000,00	1000,00
821521	Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektovanje	15.000,00	50.000,00	333,33
821611	Rekonstrukcija SRC Radomir Kovačević	6.000,00		0,00
821612	Rekonstrukcija ulica	70.000,00	100.000,00	142,86
821614	Rekonstrukcija zgrada-krovovi	10.000,00	30.000,00	300,00
821618	Rekonstrukcija objekata vezanih za vodovod, kanalizaciju i čvrsti otpad	70.000,00	150.000,00	214,29
821619	Ostale rekonstrukcije i poboljšanja	40.000,00	120.000,00	300,00
823	Izdaci za otplatu dugova	0	0	
823511	Garancije date JP Komunalac	0	0	
B	UKUPNO RASHODI	3.997.000,00	4.985.500,00	124,73
	RAZLIKA (DOBITAK-GUBITAK)	0,00	0,00	

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinsko vijeće

Broj: 01-02-4167-2/24

Drvar, 17.12.2024. godine

PREDSJEDNIK
OPŠTINSKOG VIJEĆA
Jasna Pećanac s.r.

[str. 12]

83.

Na osnovu člana 35. Zakona o budžetima Federacije BiH („Službene novine F BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), člana 49. stav 1. alineja 4, a u vezi sa članom 42. Statuta Opštine Drvar- Prečišćeni tekst („Službeni glasnik opštine Drvar“ broj: 2/15) i člana 118. stav 1. alineja 4. Poslovnika o radu Opštinskog vijeća Drvar („ Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 6/17 i 1/18), na prijedlog Opštinskog načelnika, Opštinsko vijeće Drvar na 2. sjednici, održanoj 17.12.2024. godine, donijelo je

ODLUKU

o privremenom finansiranju Opštine Drvar

za period 01.01. – 31.03.2025. godine

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se privremeno finansiranje Opštine Drvar za period 01.01.-31.03.2025. godine.

Član 2.

Privremeno finansiranje obavljaće se srazmjerno sredstvima utrošenim u istom periodu, a najviše do tromjesečnog prosjeka za prethodnu godin

Član 3.

U periodu privremenog finansiranja, finansiraju se isti programi, a korisnici ne smiju povećati broj zaposlenih u odnosu na stanje 31. decembra prethodne godine.

Budžetski korisnici ne mogu započeti nove ili proširene aktivnosti dok se ne donose Budžet.

Član 4.

Nakon proteka privremenog finansiranja, u tom periodu ostvareni prihodi i primitci, te izvršeni rashodi i izdaci uključuju se u Budžet tekuće godine.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Opštine Drvar“ i na Oglasnoj tabli Opštine Drvar.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinsko vijeće

Broj: 01-02-4411-1/24

Drvar, 17.12.2024. godine

PREDSJEDNIK
OPŠTINSKOG VIJEĆA
Jasna Pećanac s.r.

84.

Na osnovu člana 1.2a i 2.13. Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 23/01, 7/02, 5/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22, 67/22 i 24/24) i člana 42. stav 1. alineja 18. Statuta Opštine Drvar-Prečišćeni

tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 2/15), Opštinsko vijeće Drvar, na 2.sjednici održanoj 17.12.2024. godine, donijelo je

ODLUKU

o usvajanju Finansijskog plana Opštinske

izborne komisije Drvar za 2025. godinu

(nema izbornih aktivnosti)

Član 1

Ovom Odlukom usvaja se Finansijski plan Opštinske izborne komisije Drvar za 2025. godinu (nema izbornih aktivnosti), broj: 01-02-OIK-160/24 od 25.10.2024. godine.

Član 2.

Finansijski plan iz člana 1. je sastavni dio ove Odluke.

[str. 13]

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Opštine Drvar“ i na Oglasnoj tabli Opštine Drvar.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinsko vijeće

Broj: 01-02-3651-1/24

Drvar, 17.12.2024. godine

PREDSJEDNIK
OPŠTINSKOG VIJEĆA
Jasna Pećanac s.r.

Na osnovu člana člana 1.2a i 2.13. Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01, 7/02, 5/02, 20/02, 25/02, 4/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22, 67/22 i 24/24), Opštinska izborna komisija Drvar na 14. sjednici, održanoj 25.10.2024. godine, donijela je

FINANSIJSKI PLAN

OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE DRVAR ZA

2025. GODINU (nema izbornih aktivnosti)

1. Naknade i materijali troškovi OIK-a i CBS-a 6.400,00 KM,

1.1. Naknada za rad predsjednika i članova OIK-a 5.400,00 KM,

1.2. Nabavka opreme i kancelarijskog materijala za rad OIK-a i CBS-a 500,00 KM,

1.3. Nakada za putne dnevnice 500,00 KM.

2. Naknada za rad sekretara OIK-a 600,00 KM,
3. Naknada za rad u Centru za birački spisak 1.200,00 KM,
4. Nepredviđeni troškovi u visini 3% od ukupno planiranih 300,00 KM,

5. Porezi i doprinosi 1.500,00 KM.

UKUPNO: 10.000,00 KM

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinska izborna komisija

Broj: 01-02-OIK-160/24

Drvar, 25.10.2024. godine

PREDSJEDNIK
Opštinske Izborne komisije
Milanka Popović s.r.

85.

Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu („Službene novine FBiH“ broj: 67/05), člana 21. Odluke o građevinskom zemljištu („ Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 7/19) i člana 49. stav 1. alineja 4., a u vezi sa članom 42. Statuta Opštine Drvar-Prečišćeni tekst („ Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 2/15), na prijedlog Opštinskog načelnika, Opštinsko vijeće Drvar na 2. sjednici, održanoj 17.12.2024. godine, donijelo je

ODLUKU
o utvrđivanju vrijednosti boda za
izračunavanje naknade za
uređenje gradskog građevinskog zemljišta
za 2025.godinu

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se vrijednost boda za izračunavanje naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta za 2025. godinu.

Član 2.

Vrijednost boda iznosi 0.10 KM/m2.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Drvar“, a primjenjivaće se od 01.01.2025. godine i objaviće se i na Oglasnoj tabli Opštine Drvar.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinsko vijeće

Broj: 01-02-4294-4/24

Drvar, 17.12.2024. godine

PREDSJEDNIK
OPŠTINSKOG VIJEĆA
Jasna Pećanac s.r.
[str. 14]

86.

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina i građevina privremenog karaktera HBŽ („Narodne Novine HBŽ“, broj: 11/23) i člana 42. Statuta Opštine Drvar-Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 2/15), Opštinsko vijeće Drvar, na 2 sjednici održanoj 17.12.2024. godine, donijelo je:

ODLUKU
o visini naknada legalizacije bespravno
izgrađenih građevina i građevina
privremenog karaktera

Član 1.

(1) Postupak legalizacije bespravno izgrađene građevine provodi Služba za imovinsko pravne i geodetske poslove Opštine Drvar.

(2) Zahtjev za legalizaciju podnosi se na obrascima: L1, G1 i U1, koji su sastavni dio ove Odluke.

Član 2.

(1) Naknada je novčani iznos koji prije donošenja rješenja u postupku legalizacije plaća podnosilac zahtjeva.

(2) Ako se legalizuje više stambenih, odnosno funkcionalnih jedinica, podnosilac zahtjeva plaća naknadu srazmjernu svom dijelu građevine, a ostali vlasnici su dužni platiti naknadu za svoj dio legalizovanog objekta.

(3) Ako zgrada ima i legalnih dijelova, tada vlasnici legalnog dijela nisu obveznici plaćanja naknade.

Član 3.

(1) Visina naknade se utvrđuje rješenjem u postupku legalizacije. Donosi ga upravni organ Opštine Drvar na čijem se području građevina nalazi, nadležno za imovinsko-pravne i geodetske poslove Opštine Drvar.

Član 4.

(1) Vlasnik bespravno izgrađene građevine plaća troškove izdavanja rješenja u postupku legalizacije za bespravno izgrađene građevine.

(2) Pod troškovima iz stava (1) ovog člana podrazumijevaju se: troškovi postupka legalizacije i iznos upravnih naknada:

a. naknada za dodijeljeno građevinsko zemljište,

b. naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i

c. naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, ukoliko se radi o poljoprivrednom zemljištu.

(1) Administrativna taksa za:

a. rješenje koje mijenja lokacijsku, građevinsku i upotrebnu dozvolu – rješenje o legalizaciji, iznosi 200,00 KM i

b. naknadna lokacijska, građevinska dozvola naplaćuju se uvećana za 20% u odnosu na troškove redovnog postupka.

Član 5.

(1) Iznos naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište i naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta utvrđuje se rješenjem u postupku legalizacije, a iznos ovih naknada uvećava se za 20%, u odnosu na troškove redovnog postupka.

(2) Iznos naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta uvećava se za 25%, u odnosu na troškove redovnog postupka.

(3) Plaćanja obaveza iz stava (1) i (2) ovog člana oslobođene su: državne i javne institucije, kao i građevine koje se koriste u javnom interesu, kao što su: škole, bolnice, vrtići i drugi objekti od značaja za lokalnu zajednicu.

[str. 15]

(4) Sve navedene naknade iz ove Odluke prihod su budžeta Opštine Drvar.

Član 6.

(1) U cilju olakšanja procesa legalizacije bespravno izgrađenih objekata uvode se popusti i oslobađanja od naknada za određene kategorije vlasnika. U tabeli su navedeni uslovi za ostvarivanje prava na smanjenje, ili oslobađanje naknada i odgovarajući procenti, kako slijedi:

Uslov	**Popust ili oslobađanje**
Građevine za stanovanje socijalno ugroženih porodica	Puno oslobađanje, uz odobrenje Opštinskog vijeća
Građevine kao jedina nekretnina, bez stalnih prihoda	Smanjenje od 50%, uz dokaz o socijalnom statusu, ili nezaposlenju
Vlasnici koji su ratni veterani, invalidi rada ili članovi porodica poginulih boraca	Smanjenje od 50%, uz dokaz o statusu
Mladi bračni parovi mlađi od 40 godina, prva nekretnina	Smanjenje od 40%, uz uslov da ni jedan supružnik nema drugu nekretninu
Samohrani roditelji i mladi bračni parovi sa decom mlađom od 18 godina	Smanjenje od 15% po dijetetu, uz obavezu dostavljanja rodnog lista, kao dokaza o starosti dijeteta
Penzioneri sa bespravno izgrađenim objektima	Smanjenje od 20%, uz dokaz o penzionerskom statusu
Dokaz o energetskoj efikasnosti, ili obnovljivim izvorima energije (energetski certifikat)	Smanjenje do 20%, uz dokaz o uvođenju sistema i potvrdu korišćenja putem terenskog obilaska
Poljoprivredni proizvođači koji koriste bespravno izgrađene objekte za obavljanje svojih poljoprivrednih djelatnosti	Smanjenje od 30%, uz dokaz o registraciji gazdinstva i potvrdu korišćenja putem terenskog obilaska

(2) Vlasniku bespravno izgrađene građevine neće se izdati rješenje o naknadnoj građevinskoj dozvoli, odnosno rješenje o naknadnoj lokacijskoj dozvoli za objekte za koje nije potrebna građevinska dozvola, ili rješenje o legalizaciji jednostavnih objekata, ukoliko ne priloži dokaz o plaćenim naknadama iz člana 5. ove Odluke.

Član 7.

(1) Sva pravna i fizička lica koja su podnijela zahtjev za legalizaciju prije stupanja na snagu ove Odluke dužna su uskladiti svoje zahtjeve sa odredbama ove Odluke u roku od 60 dana od dana njenog stupanja na snagu.

Član 8.

(1) Ukoliko se tokom postupka legalizacije utvrdi da je bespravno izgrađena građevina izgrađena na javnom ili državnom zemljištu, podnosilac zahtjeva je obavezan prethodno regulisati imovinsko-pravne odnose sa nadležnim organima.

(2) Ako se tokom postupka legalizacije utvrdi da su bespravno izgrađene građevine izgrađene na području predviđenom za infrastrukturne projekte, druge javne radove i površine koje su privedene svojoj krajnjoj namjeni, postupak legalizacije biće obustavljen, a podnosilac zahtjeva će biti obavezan ukloniti građevinu o svom trošku.

(3) U slučaju da bespravno izgrađena građevina ugrožava bezbjednost, ili zdravlje građana, postupak legalizacije neće biti pokrenut sve dok se ne otklone sve nepravilnosti u skladu sa važećim zakonima i propisima.

[str. 16]

Član 9.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Drvar“, a objaviće se i na Oglasnoj tabli opštine Drvar.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinsko vijeće

Broj: 01-02-4294-1/24

Drvar, 17.12.2024. godine

PREDSJEDNIK
OPŠTINSKOG VIJEĆA
Jasna Pećanac s.r.

87.

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka d) i člana 30. stav 2. Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina i građevina privremenog karaktera ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 11/23) i člana 42. Statuta Opštine Drvar-Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 2/15) Opštinsko vijeće Drvara, na 2. sjednici, održanoj 17.12.2024. godine, donijelo je

ODLUKU
o uslovima i postupku legalizovanja
bespravno izgrađenih objekata i objekata
privremenog karaktera.

Član 1.

(Sadržaj odluke)

(1) Ovom Odlukom reguliše se nadležnost, uslovi i način legalizacije građevina i drugih izvedenih radova u prostoru izgrađenih bez građevinske dozvole, ili lokacijske dozvole/informacije za objekte za koje nije potrebna građevinska dozvola (u daljem tekstu: bespravne građevine i bespravni radovi), rješavanje pravnog statusa građevina privremenog karaktera (u daljem tekstu: privremene građevine) i postupanje organa u slučajevima započete izgradnje građevina na području Opštine Drvar (u daljem tekstu: Opština).

Član 2.

(Nadležnost za postupanje)

(1) Postupak legalizacije bespravno izgrađene građevine provodi Ministarstvo građevinarstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite životne sredine Hercegbosanske županije (u daljem tekstu: Ministarstvo), odnosno nadležni gradski/opštinski organ uprave, u okviru nadležnosti utvrđenih Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o građenju.

(2) Postupak, kad se odnosi na opštinu Drvar provodi Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove opštine Drvar, koja je nadležna za Opštinu Drvar (u daljem tekstu: Služba).

Član 3.

(Preduslovi za zahtjev za naknadnu građevinsku dozvolu)

(1)Za građevine izgrađene do usvajanja odluka opština/gradova i Kantona, svaka opština/grad i Kanton će svojom odlukom propisati datum od kojeg je moguće legalizovati objekte po Zakonu o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina i građevina privremenog karaktera („ Narodne novine HBŽ“, broj: 11/23).

(2) Objekti izgrađeni prije propisanog datuma, legalizovaće se podnošenjem zahtjeva koji sadrži:

a. Dva primjerka dokumentacije (snimak postojećeg stanja građevine),

b. Kopiju katastarskog plana,

c. Dokaz o vlasništvu zemljišta, nekretnine, ili pravnom interesu na predmetnoj lokaciji,

d. Geodetsku podlogu, sa ucrtanim građevinama na istoj, izrađene od ovlaštene pravne, ili fizičke osobe, ili nadležne opštinske službe i

e. Kopiju orto-foto snimka od datuma utvrđenog stavom (1) ovog člana, na kojoj se nalazi predmetni objekat za koji se podnosi zahtev za legalizaciju.

[str. 17]

Član 4.

(Legalizacija na prostoru bez planskog dokumenta)

(1)Građevina koja se nalazi na prostoru za koji nije donesen odgovarajući planski dokument, ili građevina nije planirana postojećim planskim dokumentom, može se legalizovati pod uslovom da ta građevina zadovoljava uslove iz člana 10. tačka: a), c) i d) Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina i građevina privremenog karaktera („ Narodne novine HBŽ“ broj: 11/23) i da se po svojoj namjeni, izgledu i položaju uklapa u status građevina na području na kojem se nalazi.

(2) Rješenje o naknadnoj lokacijskoj dozvoli bespravno izgrađene građevine iz stava (1) ovog člana donosi se na osnovu stručnog mišljenja posebne Komisije koju imenuje Skupština Kantona, odnosno gradsko / Opštinsko vijeće.

(3) U sastav posebne Komisije iz stava (2) ovog člana imenuju se stručnjaci iz raznih oblasti: (arhitektura, građevinarstvo, zaštita okoline, geodezija i drugi), u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju.

Član 5.

(Troškovi legalizacije)

(1)Vlasnik nelegalno izgrađene građevine plaća troškove izdavanja rješenja u postupku legalizacije bespravno izgrađene građevine.

(2) Pod troškovima iz stava (1) ovog člana podrazumijevaju se troškovi postupka legalizacije i upravnih naknada:

a. Naknada za dodijeljeno građevinsko zemljište,

b. Naknada za legalizaciju,

c. Naknada za uređenje građevinskog zemljišta

d. Naknada za promjenu namjene poljoprvrednog zemljišta, u skladu sa važećim propisima.

(3)Visinu naknade propisane Zakonom o građevinskom zemljištu i načinu plaćanja troškova iz stava (1) i (2) ovog člana utvrđuje gradsko/Opštinsko vijeće, na prijedlog opštinskog načelnika/gradonačelnika.

(4) Vlasniku bespravno izgrađene građevine neće se izdati rješenje o naknadnoj lokacijskoj dozvoli/informaciji za objekte za koje nije potrebna građevinska dozvola, ili rješenje o legalizaciji jednostavnih objekata, ukoliko ne priloži dokaz o plaćenim naknadama iz stava (2) ovog člana.

(5)Vlasnici građevina izgrađenih do datuma kojeg odredi Kantonalna skupština, odnosno Opštinsko/gradsko vijeće svojom Odlukom, plaćaju administrativnu taksu, a oslobođeni su plaćanja posebne naknade troškova postupka legalizacije.

Član 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o postupku, uslovima i načinom legalizacije bespravno izgrađenih objekata na području Opštine Drvar („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 3/15 i 8/16).

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Drvar“ a objaviće se i na Oglasnoj tabli Opštine Drvar.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinsko vijeće

Broj: 01-02-4294-2/24

Drvar, 17.12.2024. godine

PREDSJEDNIK
OPŠTINSKOG VIJEĆA
Jasna Pećanac s.r.

88.

Na osnovu člana 32. stav 2. a u vezi sa članom 4. i 17. stav 5. Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina i građevina privremenog karaktera („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj:11/23) i člana 42. Statuta Opštine Drvar-Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 2/15), Opštinsko Vijeće Drvar, na 2. sjednici održanoj 17.12.2024. godine, donijelo je:

[str. 18]

ODLUKU

o određivanju datuma do kojeg su vlasnici

bespravno izgrađenih građevina oslobođeni

plaćanja posebne naknade- troškova

postupka legalizacije

Član 1.

Ovom Odlukom određuje se datum do kojeg su vlasnici bespravno izgrađenih građevina oslobođeni plaćanja posebne naknade-troškova postupka legalizacije.

Član 2.

Za bespravno izgrađene građevine do 31. decembra 2022. godine vlasnici bespravno izgrađenih građevina u postupku legalizacije plaćanju administrativnu taksu, a oslobođeni su plaćanja posebne naknade-troškova postupka legalizacije.

Za utvrđivanje datuma izgradnje bespravnih građevina, kao relevantan izvor koristiće se orto-foto karta iz 2022. godine, koju je izradila Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Ova karta će služiti kao osnov za potvrdu da je građevina izgrađena do 31. decembra 2022. godine.

Član 3.

Ova Odluka odnosi se na postupka legalizovanja bespravno izgrađenih građevina za koje je nadležna Opština Drvar.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Drvar“, a objaviće se i na Oglasnoj tabli Opštine Drvar.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinsko vijeće

Broj: 01-02-4294-3/24

Drvar, 17.12.2024. godine

PREDSJEDNIK
OPŠTINSKOG VIJEĆA
Jasna Pećanac s.r.

89.

Na osnovu člana 11. stava 2. Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina i građevina privremenog karaktera ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj: 11/23) i člana 42. Statuta Opštine Drvar-Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj:2/15), Opštinsko vijeće Drvara, na 2. sjednici, održanoj 17.12.2024. godine, donijelo je

RJEŠENJE

o imenovanju članova posebne Komisije za davanje stručnog mišljenja za mogućnost legalizacije bespravnog izgrađenih objekata na području opštine Drvar

I

IMENUJE SE Komisija za davanje mišljenja o mogućnosti legalizacije na prostoru bez planskog dokumenta, u sljedećem sastavu:

1. Boban Karanović, predsjednik Komisije,
2. Aleksa Radujko, član,

3. Dijana Rodić, član,

4. Dragoslav Popović, član i

5. Nataša Kecman, član.

II

Komisija se imenuje na period od jedne (1) godine.

III

Zadatak Komisije iz tačke i ovog Rješenja je da postupi u skladu sa odredbama člana 11. stava (2) Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina i građevina privremenog karaktera ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 11/23) i zadužena je za:

[str. 19]

1. Davanje stručnog mišljenja o mogućnosti legalizacije bespravno izgrađenih građevine koje nisu pokrivene planskim dokumentom,

2. Analizu dostavljene dokumentacije i utvrđivanje usklađenosti sa važećim zakonskim propisima,

3. Davanje preporuka za daljnje postupanje u vezi s legalizacijom građevina i

4. Priprema izvještaja za Opštinsko vijeće.

IV

Komisija je dužna podnositi pisani Izvještaj o radu i broju riješenih predmeta Opštinskom Vijeću Drvar, najmanje jednom u 6 (šest) mjeseci, kao i po potrebi i na zahtjev Opštinskog Vijeća.

V

(1) Članovima Komisije pripada pravo na naknadu u neto iznosu i to:

a) Predsjedniku Komisije 200,00 KM (slovima: dvijesta konvertibilnih maraka) i

b) Članovima komisije 100,00 KM (slovima: sto konvertibilnih maraka).

(2) Naknadu članovima Komisije plaća podnosilac zahtjeva za legalizaciju, nakon dostavljenog Zaključka Komisije o datom mišljenju, na bankovni račun Opštine Drvar.

(3) Opština Drvar uplaćuje neto iznos naknade na bankovne račune članovima Komisije najkasnije u roku od (10) deset dana od dana uplate na račun Opštine od strane podnosioca zahtjeva.

VI

(1) Komisija je dužna dostavljati svoje mišljenje o mogućnosti legalizacije bespravno izgrađenih građevina na prostoru bez planskog dokumenta nadležnoj Službi koja vodi postupak legalizacije, najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od dana prijema zahtjeva za davanje stručnog mišljenja.

(4) Komisija je dužna dostaviti svoj Zaključak o datom mišljenju nadležnoj Službi koja vodi postupak (Službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove), Službi za privredu, finansije i inspekcijske poslove, svim članovima Komisije i u spis predmeta.

VII

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Opštine Drvar" i na Oglasnoj tabli Opštine Drvar.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinsko vijeće

Broj: 01-02-4294-4/24

Drvar, 17.12.2024. godine

PREDSJEDNIK
OPŠTINSKOG VIJEĆA
Jasna Pećanac s.r.

90.

Na osnovu člana 42., a u vezi sa članom 127. stav 1. Statuta Opštine Drvar-Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar" broj:2/15) i člana 37. stav 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine HBŽ“, broj: 10/98), na prijedlog Komisije za izbor, imenovanja i administrativne poslove, Opštinsko vijeće Drvar na 2. sjednici održanoj 17.12.2024. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju saglasnosti na Odluku o

razrješenju v.d direktora Javne ustanove

„Centar za kulturu i sport“ Drvar

Član 1.

DAJE SE saglasnost na Odluku Upravnog odbora o razrješenju Maje Babić dužnosti v.d direktora JU „ Centar za kulturu i sport“ Drvar, broj: 01-06-3/24 od 09.07.2024. godine.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Opštine Drvar“ i na Oglasnoj tabli Opštine Drvar.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinsko vijeće

Broj: 01-02-2625-1/24

Drvar, 17.12.2024. godine

PREDSJEDNIK
OPŠTINSKOG VIJEĆA
Jasna Pećanac
[str. 20]

91.

Na osnovu člana 42. a u vezi sa članom 127. stav 1. Statuta Opštine Drvar- Prečišćeni tekst („ Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 2/15) i člana 37. stav 1. Zakona o ustanovama („ Narodne novine HBŽ“, broj: 10/98), na prijedlog Komisije za izbor, imenovanja i administrativne poslove, Opštinsko vijeće Drvar na 2. sjednici održanoj 17.12.2024. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju

v.d direktora Javne ustanove

„Centar za kulturu i sport“ Drvar

Član 1.

DAJE SE saglasnost na Odluku Upravnog odbora o imenovanju Stevice Lukača na dužnost v.d. direktora Javne ustanove „Centar za kulturu i sport“ Drvar, broj: 01-06-4/24 od 09.07.2024. godine.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Opštine Drvar“ i na Oglasnoj tabli Opštine Drvar.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinsko vijeće

Broj: 01-02-2625-1/24

Drvar, 17.12.2024. godine

PREDSJEDNIK
OPŠTINSKOG VIJEĆA
Jasna Pećanac s.r.

92.

Na osnovu člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Službene novine FBiH“, broj:12/03,43/03 i 65/13) i člana 42. stav 2. alineja 18. Statuta Opštine Drvar-Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 2/15), na prijedlog Komisije za izbor, imenovanja i administrativne poslove, Opštinsko vijeće Drvar na 2. sjednici, održanoj 17.12.2024.godine, donijelo je

RJEŠENJE

o razrješenju privremenog predsjednika i

članova Upravnog odbora

Javne ustanove „Centar za kulturu i sport“

Drvar

I

RAZRJEŠAVAJU SE dužnosti privremeni predsjednik i članovi Javne ustanove „Centar za kulturu i sport“ Drvar u sastavu:

1.Miloš Bauk, predsjednik,

2.Milica Bajić, član i

3.David Balaban, član.

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Opštine Drvar“ i na Oglasnoj tabli Opštine Drvar .

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinsko vijeće

Broj: 01-02-1371-2/23

Drvar, 17.12.2024. godine

PREDSJEDNIK
OPŠTINSKOG VIJEĆA
Jasna Pećanac s.r.

93.

Na osnovu člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Službene novine FBiH“, broj:12/03,43/03 i 65/13) i člana 42. stav 2. alineja 18. Statuta Opštine Drvar-Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj:2/15),na prijedlog Komisije za izbor, imenovanja i administrativne poslove, Opštinsko vijeće Drvar na, 2. sjednici održanoj 17.12.2024.godine donijelo je

[str. 21]

RJEŠENJE
o imenovanju privremenog predsjednika i
članova Upravnog odbora
Javne ustanove „Centar za kulturu i sport“
Drvar

I

IMENUJE SE na dužnosti privremeni predsjednik i članovi Javne ustanove „Centar za kulturu i sport“ Drvar, u sastavu:

1. Dragoslav Popović, predsjednik,
2. Ranko Materić .član,zamjenik predsjednika

3.Marko Zarač, član

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Opštine Drvar“ i na Oglasnoj tabli Opštine Drvar.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinsko vijeće

Broj: 01-02-1369-1/24

Drvar, 17.12.2024. godine

PREDSJEDNIK
OPŠTINSKOG VIJEĆA
Jasna Pećanac s.r.

94.

Na osnovu člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Službene novine FBiH“, broj:12/03,43/03 i 65/13), člana 42. stav 2. alineja 18. Statuta Opštine Drvar-Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj:2/15), Opštinsko vijeće Drvar, na 2. sjednici održanoj 17.12.2024.godine ,donijelo je

RJEŠENJE

o razrješenju privremenog predsjednika i

članova Skupštine

Javnog preduzeća „Radio stanica Drvar“

d.o.o. Drvar

I

Razrješavaju se dužnosti privremeni predsjednik i članovi Skupštine Javnog preduzeća" Radio stanica Drvar“ d.o.o. Drvar zbog isteka perioda na koji su izabrani, u sastavu:

1.Vedrana Bjeljac, predsjednik,

2.Andrej Mutić, član i

3.Aleksandar Štrbac, član.

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja ,a objaviće se u „Službenom glasniku Opštine Drvar“ i na Oglasnoj tabli Opštine Drvar .

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinsko vijeće

Broj: 01-02-1363-1/24

Drvar, 17.12.2024. godine

PREDSJEDNIK
OPŠTINSKOG VIJEĆA
Jasna Pećanac s.r.

95.

Na osnovu člana 4.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Službene novine FBiH“, broj:12/03,43/03 i 65/13), člana 42. stav 2. alineja 18. Statuta Opštine Drvar-Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj:2/15), Opštinsko vijeće Drvar, na 2. sjednici održanoj 17.12.2024.godine,donijelo je

RJEŠENJE

o razrješenju privremenog predsjednika i

članova Nadzornog odbora

Javnog preduzeća „Radio stanica Drvar“

d.o.o. Drvar

[str. 22]

I

Razrješavaju se dužnosti privremeni predsjednik i članovi Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Radio stanica Drvar“ d.o.o. Drvar zbog isteka perioda na koji su izabrani, u sastavu:

1.Jelena Popović ,predsjednik,

2.Miroslava Kneževič,član i

3.Danijela Pećanac,član.

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja ,a objaviće se u „Službenom glasniku Opštine Drvar“ i na Oglasnoj tabli Opštine Drvar.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinsko vijeće

Broj: 01-02-1362-1/24

Drvar, 17.12.2024. godine

PREDSJEDNIK
OPŠTINSKOG VIJEĆA
Jasna Pećanac s.r.

96.

Na osnovu člana 4.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Službene novine FBiH“, broj:12/03,43/03 i 65/13), člana 42. stav 2. alineja 18. Statuta Opštine Drvar-Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj:2/15), Opštinsko vijeće Drvar, na 2. sjednici, održanoj 17.12.2024.godine donijelo je

RJEŠENJE

o razrješenju privremenog predsjednika i

članova Skupštine

Javnog preduzeća „Komunalac Drvar “ d.o.o.

Drvar

I

Razrješavaju se dužnosti privremeni predsjednik i članovi Skupštine Javnog preduzeća „Komunalac Drvar“ d.o.o.Drvaru ,zbog isteka perioda na koji su izabrani, u sastavu:

1.Dragan Praštalo,predsjednik,

2.Mirko Tomić,član i

3.Nikica Grubor,član.

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Opštine Drvar“ i na Oglasnoj tabli Opštine Drvar .

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinsko vijeće

Broj: 01-02-1369-1/24

Drvar, 17.12.2024. godine

PREDSJEDNIK
OPŠTINSKOG VIJEĆA
Jasna Pećanac s.r.

97.

Na osnovu člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Službene novine FBiH“, broj:12/03,43/03 i 65/13), člana 42. stav 2. alineja 18. Statuta Opštine Drvar-Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj:2/15), Opštinsko vijeće Drvar, na 2. sjednici održanoj 17.12.2024.godine donijelo je

RJEŠENJE

o razrješenju privremenog predsjednika i

članova Nadzornog odbora

Javnog preduzeća „Komunalac Drvar “ d.o.o.

Drvar

I

Razrješavaju se dužnosti privremeni predsjednik i članovi Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Komunalac Drvar“ d.o.o. Drvaru, zbog isteka perioda na koji su izabrani u sastavu:

[str. 23]

1.Biljana Zorić,predsjednik,

2.Dragoslav Popovič,član i

3.Dobrila Bosnić,član.

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja ,a objaviće se u „Službenom glasniku Opštine Drvar“ i na Oglasnoj tabli Opštine Drvar .

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinsko vijeće

Broj: 01-02-1364-1/24

Drvar, 17.12.2024. godine

PREDSJEDNIK
OPŠTINSKOG VIJEĆA
Jasna Pećanac s.r.

98.

Na osnovu člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03 i 65/13), člana 104. stav 4. i 7. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine HBŽ“, broj: 5/98 i 6/23) i člana 42. Statuta Opštine Drvar-Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 2/15), Opštinsko vijeće Drvar, na 2. sjednici održanoj 17.12.2024. godine donijelo je

RJEŠENJE

o imenovanju v.d. direktora Javne ustanove

„Centar za socijalni rad Drvar“

I

Srećko Divković, pravostupnik (Bachelor) poslovne ekonomije-menadžmenta javnog sektora i uprave imenuje se za vršioca dužnosti direktora Javne ustanove „Centar za socijalni rad Drvar“.

II

Vršilac dužnosti direktora Javne ustanove „Centar za socijalni rad Drvar“ iz tačke 1. ovod Rješenja obavljaće navedenu dužnost 3 (tri) mjeseca.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Opštine Drvar“ i na Oglasnoj tabli Opštine Drvar.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinsko vijeće

Broj: 01-02-1153-3/24

Drvar, 17.12.2024. godine

PREDSJEDNIK
OPŠTINSKOG VIJEĆA
Jasna Pećanac s.r.

99.

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05),člana 2. Uredbe o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije organa državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 6/14) i člana 49. stav 1. alineja 7. Statuta Opštine Drvar – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik

Opštine Drvar“, broj. 2/15), na prijedlog opštinskog načelnika, Opštinsko vijeće Drvar, na 2. sjednici održanoj 17.12.2024.godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o

organizaciji i djelokrugu rada

Jedinstvenog opštinskog rada uprave Opštine

Drvar

Član 1.

U Odluci o organizaciji i djelokrugu rada Jedinstvenog opštinskog rada uprave Opštine [str. 24] Drvar („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: /16), iza člana 20. dodaje se član 20a. koji glasi:

„Član 20a.

U okviru službi za upravu mogu se organizovati unutrašnje organizacione jedinice u zavisnosti od obima i vrste poslova koje iz svojeg djelokruga obavljaju službe. „

Član 2.

U članu 24. iza stava 8. dodaje se stav 9. koji glasi:

„Unutrašnjom organizacionom jedinicom iz člana 20a. rukovodi šef organizacione jedinice“.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Drvar“, a objaviće se i na Oglasnoj tabli Opštine Drvar.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinsko vijeće

Broj: 01-02-4480-1/24

Drvar, 17.12.2024. godine

PREDSJEDNIK
OPŠTINSKOG VIJEĆA
Jasna Pećanac s.r.

100.

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 49/06 i 51/09), člana 10. stav 8. Zakona o šumama Hercegbosanske županije („Narodne novine HBŽ“, broj: 4/14) i člana 49. stav 1. alineja 4., a u vezi sa članom 42. Statuta Opštine Drvar-Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 2/15), na prijedlog opštinskog načelnika, Opštinsko vijeće Drvar, na 2. sjednici održanoj 17.12.2024. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju saglasnosti Ministarstvu

poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

HBŽ na Šumskogospodarsku osnovu

za šumskogospodarsko podrčuje „Drvar“

Član 1.

DAJE SE saglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ na Šumsko-gospodarsku osnovu za šumsko-gospodarsko područje „Drvar“, sa rokom važenja: 2024-2033 godina, uz uvažavanje odluka i drugih dokumenata kojima se definiše prostorno plansko uređenje, u smislu korištenja, zaštite i upravljanja prostorom.

Član 2.

Šumskogospodarska osnova za šumskogospodarsko područje „Drvar“ obuhvata 5 (pet) gospodarskih jedinica i to:

1. G.J. „Osječenica – Drvar“,
2. G.J. „Klekovača – Drvar“ ,
3. G.J. „Klekovača – Repovac“ ,
4. G.J. „Jadovnik – Drvar“ i
5. G.J. „Kamenica- Vučijak

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Drvar“, a objaviće se i na Oglasnoj tabli Opštine Drvar.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinsko vijeće

Broj: 01-02-4487-2/24

Drvar, 17.12.2024. godine

PREDSJEDNIK
OPŠTINSKOG VIJEĆA
Jasna Pećanac s.r.

[str. 25]

101.

Na osnovu člana 31. stav 1) Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine FBiH“, broj: 75/04, 38/06, 52/09 i 56/09), člana 42. Statuta Opštine Drvar-Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 2/15) i Zaključka Opštinskog vijeća Drvar, broj: 01-02-347-1/07 od 06.02.2007. godine, Opštinsko vijeće Drvar, donosi

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o procjeni šteta

Član 1.

Ovom Odlukom usvaja se Izvještaj o procjeni šteta Komisije za procjene šteta Opštine Drvar, broj: 02-04-3631-3/24 od 09.12.2024. godine.

Član 2.

Izvještaj iz člana 1. je sastavni dio ove Odluke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Opštine Drvar“ i na Oglasnoj tabli opštine Drvar.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinsko vijeće

Broj: 01-02-4506/24

Drvar, 11.12.2024. godine

PREDSJEDNIK
OPŠTINSKOG VIJEĆA
Jasna Pećanac s.r.

IZVJEŠTAJ O PROCJENI ŠTETA

U skladu sa članom 29 Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća(«Službene novine FBiH»,broj 75/04,38/06,52/09,56/09 i 36/14),te nakon završetka rada, Komisija za procjenu štete opštine Drvar podnosi sljedeći izvještaj:

Komisija je konstatovala sljedeće:

1.Prirodnom nesrećom je zahvaćeno cjela teritorija opštine Drvar.

2. Prirodna nesreća je proglašena 4.10.2024.godine, Odlukom opštinskog načelnika broj 02-04-3631/24.Uzrok prirodnoj nesreći je obilna padavina(kiša).U skladu s članom 2. stav 2. i 3. Uredbe, Poplava označava privremenu pokrivenost zemljišta vodom koje obično nije pokriveno vodom,koji uzrokuje izlijevanje vode iz vodotoka, kao i podizanje nivoa podzemnih voda,čije djelovanje uzrokuje plavljenje terena(nizinska područja),usljed nepovoljne hidrološke situacije,kao i zbog sporog odvođenja tih voda(neizgrađenost i nedovovoljan kapacitet odvodne mreže).

3.Šteta na građevinskim objektima i drugim materijalnim dobrima nastala je u periodu od 4.10 -12.10.2024. godine, usled izlijevanja rijeke Unac i njenih pritoka,kao i djelovanjem podzemnih voda koje su izazvale pojavu bujičnih izvora i klizišta, a koji su nanjeli najveću štetu na materijalnim dobrima.Količina kiše koja je padala 4.10.2024.godine iznosila je 125,8 mm, a vodomjerna letva na rijeci Unac dostigla je visinu od 280cm.

4.Obilne kiše su zahvatile cjelu teritoriju opštine Drvar,a izlijevanje vode i pojava klizišta naročito je bila na području mjesnih zajednica: Bastasi, Vrtoče , Drvar grad ,Drvar Selo,Šipovljani i Mokronoge.

5.Prilikom trajanja prirodne nesreće nije bilo ljudskih žrtava.

6.Nije bilo ni povređenih.

7.Nije bilo ni oboljelih.

8.Prirodnom nesrećom najviše su pogođena domaćinstva na području mjesne zajednice Šipovljani(Zavođe) Drvar. U skladu sa prijavama za procjenu štete broj oštećenih stambenih građevina iznosi 8, broj domaćinstava koja su pretrpjela štetu iznosi 8,a broj osoba 16.

[str. 26]

9.Za vrijeme trajanja prirodne nesreće angažovani su bager i kombinirka firme „Kubik“d.o.o ,radnici JP“Komunalac“, pripadnici civilne zaštite i radnici na održavanju regionalnog puta R408 koji su sprovodili mjere zaštite od poplava i rasčišćavanju puteva.

10.Nije bilo pružanja pomoći u spašavanju stanovništva,jer za to nije bilo potrebe.

11.Nije bilo pojave bolesti i epidemije ni kod ljudi ni kod životinja.

12.Nije bilo organizovanog izmještanja i evakuacije stanovništva.

13.Prekida proizvodnje nije bilo.

14.Prekida nastave nije bilo.

15.Nije bilo stručne kontrole.

16.Ukupna šteta iznosi 2.981.710,00 KM, Šteta na materijalnim dobrima u vlasništvu građana iznosi 59.800,00 KM,od čega na stambenim građevinama, 24.550,00 KM, na zaštitnim zidovima od klizišta i odrona 30.800 KM i na voću i povrću 4.450,00 KM. Na putnoj infrastrukturi šteta iznosi 1.907.410,00 KM, na vodovodnoj infrastrukturi 820.000,00 KM,na kanalizacionoj mreži 130.000,00 KM. Šteta na obaloutvrdama (zaštitne i regulacione građevine) iznosi 60.000 KM.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinski načelnik

Broj: 02-04-3631-3/24

Drvar, 09.12.2024. godine

PREDSJEDNIK
KOMISIJE
Marko Bosnić s.r.

102.

Na osnovu člana 31. stav 1) Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine FBiH“, broj: 75/04, 38/06, 52/09 i 56/09), člana 42. Statuta Opštine Drvar-Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 2/15) i Zaključka Opštinskog vijeća Drvar, broj: 01-02-347-1/07 od 06.02.2007. godine, Opštinsko vijeće Drvar, na 2. sjednici, održanoj 17.12.2024. godine, donijelo je

ODLUKU

o potvrđivanju Odluke o usvajanju

izvještaja o procjeni šteta

Član 1.

Ovom Odlukom potvrđuje se Odluka o usvajanju Izvještaja o procjeni šteta, broj: 01-02-4506/24 od 11.12.2024. godine.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Opštine Drvar“ i na Oglasnoj tabli Opštine Drvar.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinsko vijeće

Broj: 01-02-4506-1/24

Drvar, 11.12.2024. godine

PREDSJEDNIK
OPŠTINSKOG VIJEĆA
Jasna Pećanac s.r.

103.

Na osnovu člana 8. i člana 13. stav 2. tačka 4. Zakona o principima lokalne samouprave FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 49/06 i 59/09) i člana 13. stav 1. tačka c. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 22/06, 43/08 i 22/09) i člana 42. Statuta Opštine Drvar – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 2/15), Opštinsko vijeće Drvar, na 2. sjednici održanoj dana 17.12.2024. godine, donijelo je

[str. 27]

ODLUKU O KOMUNALNIM TAKSAMA

OPŠTINE DRVAR

I- OPŠTE ODREDBE

Član 1.

(Pojam i predmet)

Komunalne takse u smislu ove Odluke su novčane obaveze koje je porezni obaveznik dužan plaćati u skladu sa ovom Odlukom, prema predmetu za koji je utvrđena taksa.

Predmet taksene obaveze mogu biti stvari (reklame, uređaji, aparati, postrojenja i sl.), usluge, djelatnosti i prostori.

Ovom Odlukom utvrđuju se: vrste komunalnih taksi, obaveznik plaćanja, kriteriji, zone i visina takse, način plaćanja, oslobađanja od plaćanja, način prijave, naplate takse i povrat takse za obveznike na području Opštine Drvar (u daljem tekstu: Opština).

Član 2.

(Definicije pojmova)

Pojmovi u smislu ove Odluke:

1. Istaknuta firma podrazumijeva: oznaku, obilježje, ili natpis na radnim i drugim prostorijama, na fasadi građevine u kojoj se nalaze radne prostorije, ili van gabarita te građevine, na ulaznim vratima, izlozima/portalima, ili unutar izloga radnih prostorija kojim se označava da određeno pravno, ili fizičko lice obavlja izvjesnu djelatnost, ili zanimanje;

2. Držanje sredstava za igre na sreću kojima se organizuju klasične (lutrijske) igre na sreću i posebne igre na sreću gdje igrači uplatom određenog iznosa (žetona, kovanica ili neposrednom uplatom na blagajni, odnosno na automatu) imaju mogućnost dobitka koji ovisi o slučaju, ili nekom drugom neizvjesnom događaju, odnosno gdje držaoci sredstava ostvaruju dobitak;

3. Poslovni prostor u kojem se priređuju klasične igre na sreću i posebne igre na sreću u smislu Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, broj: 48/15 i 60/15);

4. Organizovanje muzičkih programa uživo podrazumijeva povremeno, ili svakodnevno izvođenje muzičkog programa, kako slijedi:

- U prostorima u kojima se ujedno obavlja osnovna djelatnost (ugostiteljskim objektima),

- U zatvorenom, ili otvorenom prostoru samostalno, ili u sklopu programa prilikom organizovanja manifestacija, tribina, promocija i sl.;

5. Isticanje reklama, objava, oglasa i saopštenja na teritoriji Opštine podrazumjeva postavljanje stalnih, ili privremenih banera, plakata, panoa, na javnim mjestima u štampanoj, ili elektronskoj formi, u svrhu: reklamiranja (brendova, proizvoda, ili usluga, manifestacija i sl.), kao i postavljanje putokaza prema određenoj lokaciji;

6. Pod pojmom „korištenje prostora u svrhu izlaganja robe, reklamiranje usluga, prodaje, pružanja ugostiteljskih i drugih usluga izvan poslovnog objekta“, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se svako izlaganje roba, postavljanje rashladnih i drugih uređaja, pokretnih stolova, štandova i sl., postavljanje ljetnih bašta, balon bašta i tendi, stolova, stolica i klupa, suncobrana i sl. ispred poslovnog prostora gdje se obavlja djelatnost, ili korištenje javne površine date za tu namjenu;

7. Privremeni boravak na teritoriji Opštine od strane lica koja nemaju prebivalište, odnosno boravište na području Opštine Drvar, a koriste smještaj koji se naplaćuje, ili koriste javni prostor u svrhu smještaja podizanjem šatora, postavljenjem auto-prikolica, ili parkiranja motornih vozila svih kategorija;

8. Korištenje prostora, javnih i drugih površina, u svrhu:

• deponovanja građevinskog materijala i opreme prilikom izvođenja građevisnkih radova, kao i druge opreme,

[str. 28]

• odlaganja otpada nastalog: građevinskim radovima, proizvodnjom, ili pružanjem usluga,

• dovoz i deponovanje otpada sa druge lokacije,

• odlaganja ogrevnog drveta bez obzira da li je u trupcima ili cijepano i

• odlaganja sirovina potrebnih za proizvodnju, ili pruženje usluga;

9. Korištenje lokacija u svrhu funkcionisanja opreme i uređaja kojima se vrši pružanje usluga bez ličnog posredovanja konzumenata sa pružaocem usluga (naplata i isplata novca - bankomati, prodaja hrane i pića - kafemati, i sl.) postavljenih van sjedišta pravnog, ili fizičkog lica, ili njegove poslovne jedinice;

10. Korištenje lokacija na kojima su postavljeni uređaji kojima se pružaju usluge primopredaje, prenosa, isporuke, usmjeravanja elektronskih podataka, signala i električne energije van sjedišta pravnog, ili fizičkog lica, ili njegove poslovne jedinice, a na osnovu kojih se naplaćuju usluge bez ličnog posredovanja konzumenta sa pružaocem usluga.

II- OSNOV I POČETAK NASTANKA OBAVEZE

Član 3.

(Osnov za plaćanje takse)

Na području Opštine Drvar utvrđuje se i naplaćuje komunalna taksa za:

a) Istaknutu firmu.

Pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost na osnovu odobrenja nadležnog organa dužna su na ulazu u ograđeni poslovno-proizvodni prostor, ili na ulazu u poslovni objekat, ili na ulazu u poslovni prostor i druge radne prostorije gdje obavljaju djelatnost istaknuti naziv firme.

Pod nazivom firme podrazumijeva se: naziv firme pod kojim je takseni obveznik registrovan kod nadležnog organa, sjedište lica, kao i broj, odnosno naziv poslovne jedinice kada se firma ističe na poslovnoj jedinici.

Ako su na radnim i drugim prostorijama, na fasadi građevine u kojoj se nalaze radne i druge prostorije, ili van gabarita te građevine istaknuta dva istovjetna imena, istaknutom firmom se smatra samo jedno, a sve ostalo je u tretmanu reklame.

Firma se ističe najkasnije danom početka obavljanja djelatnosti.

b) Držanje sredstava za igre na sreću u ugostiteljskim objektima i ostalim prostorima koja služe za igru (bilijar, automati, fliperi, video igre, pikado, aparati za klasične i posebne igre na sreću i sl.), podrazumijeva svaki uređaj kojim se omogućava organizacija igara na sreću;

c) Poslovni prostor u kojem se priređuju klasične igre na sreću i posebne igre na sreću, podrazumijeva svaki prostor u kojem se priređuju klasične igre na sreću i/ili posebne igre na sreću;

d) Organizovanje muzičkih programa uživo za koji je izdana dozvola za organizovanje nastupa, koncerata, manifestacija, promocija, tribina i sl., kao i drugih programa koji pored ostalih aktivnosti imaju i muzički program;

e) Isticanje objava, oglasa i saopštenja podrazumijeva postavljanje stalnih, ili privremenih banera, plakata, panoa na javnim mjestima u štampanoj, ili elektronskoj formi uključuje i reklamiranje brendova, proizvoda, ili usluga koje pružaju pravne, ili fizičke osobe, ili koje imaju svrhu putokaza prema mjestu sjedišta obaveznika plaćanja takse;

f) Korištenje prostora ispred poslovnog prostora gdje se obavlja djelatnost, ili korištenje javne površine u svrhu izlaganja robe, reklamiranja usluga i proizvoda, prodaje, pružanja ugostiteljskih i drugih usluga postavljanje rashladnih i drugih uređaja, pokretnih stolova, štandova i sl., postavljanje ljetnih bašta, balon bašta i tendi, stolova, stolica i klupa, suncobrana i sl.;

g) Privremeni boravak lica koja nemaju prebivalište na teritoriji Opštine Drvar, a koriste [str. 29] prostor za privremeni smještaj - postavljanjem šatora, auto-prikolice, ili motornog vozila svih kategorija, kao i korištenje smještaja koji se naplaćuje u objektima za iznajmljivanje u svrhu privremenog boravka;

h) Korištenje prostora javnih i drugih površina, u svrhu deponovanja građevinskog materijala, skladištenja i postavljanje građevinske i druge opreme, odlaganja otpada, bez obzira na vrstu i način nastanka otpada, odlaganja ogrevnog drveta, i sl.;

i) Korištenje lokacija u svrhu funkcionisanja uređaja kojima se pružaju usluge naplate i isplate novca, prodaje hrane i pića postavljenih van sjedišta pravnog ili fizičkog lica, ili njegove poslovne jedinice, koji putem automatske obrade podataka naplaćuju usluge gotovinom, karticama za naplatu, ili posredstvom telekom operatera automatskom obradom podataka obračunavaju i naplaćuju razne vrste usluga, bez ličnog posredovanja konzumenata sa pružaocem usluga koji može biti registrovan, kao fizičko ili pravno osoba;

j) Korištenje lokacija na kojima su postavljeni oprema, uređaji, stvari, kablovi i sl, a kojima se pružaju usluge proizvodnje, distribucije, primopredaje, prenosa, isporuke, usmjeravanja elektronskih podataka,

signala i električne energije van sjedišta pravnog ili fizičkog lica, ili njegove poslovne jedinice, a na osnovu kojih se pružaju usluge bez ličnog posredovanja konzumenta sa pružaocem usluga.

Član 4.

(Početak nastanka obveze)

Taksena obaveza iz člana 3. stav (1) tačka a) ove Odluke nastaje danom početka obavljanja djelatnosti, u skladu sa rješenjem o registraciji fizičkog lica i pravnog lica.

Taksena obaveza iz člana 3. stav (1) tačke b) do i) ove Odluke nastaje od trenutka otpočinjanja pružanja usluga, korištenja uređaja, ili prostora za čije korištenje je ovom Odlukom propisano plaćanje komunalne takse.

Član 5.

(Obveznici plaćanja takse)

Takseni obveznici su sva pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti koja posluju na području Opštine Drvar, odnosno lica koja koriste predmet, prostor, ili pružaju usluge za čije je korištenje propisano plaćanje takse.

Ako za istu taksu postoje dva ili više obaveznika, njihova obaveza je solidarna.

Član 6.

(Kriteriji za utvrđivanje visine takse)

Visina takse utvrđuje se na osnovu slijedećih kriterija:

a. lokacija, što podrazumjeva zonu utvrđenu u članom 7. Ove Odluke, a kojoj pripada lokacija na kojoj se nalazi predmet taksene obaveze (sjedište pravnog lica, ili poslovne jedinice, sjedište fizičkog lica, odnosno lokacija u kojoj su postavljeni uređaji za koje se propisuje taksa i sl.),

b. Koeficijenta veličine pravnog lica, što podrazumjeva:

I - razvrstavanje registrovanog pravnog subjekta prema Zakonu o računovodstvu i reviziji Federacije BiH („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 15/21),

II - djelatnost definisanu Rješenjem nadležnog organa koju obavlja fizičko lice.

Koeficijent veličine pravnog lica u smislu kriterija o razvrstavanju pravnih lica na osnovu člana 5. i 6. Zakona o računovodstvu i reviziji Federacije BiH („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 15/21)određen je u tarifnom broju: 1. i 7. Tarife takse sa, oznakom (KV) – pravna lica sa posljednjim završnim obračunom kod Finansijsko-informatičke agencije (FIA) Federacije BiH.

c. Veličine prostora, što podrazumjeva površinu poslovnog prostora koja se koristi za obavljanje djelatnosti, odnosno površinu [str. 30] potrebnu za organizovanje događaja na osnovu kojih se obračunava komunalna taksa,

d. Količine uređaja i aparata kojima se pružaju usluge.

Član 7.

(Zone)

a) I ZONA

Obuhvata gradsko područje Opštine Drvar i to: od raskršća ulica: Jole Marića, Titove i Vicuke Bodrože, ide prema sjeveru ulicom Jole Marića u širini od 50 m od trase ulice do Mandića mosta, lomi se i ide uzvodno rijekom Unac do Brežanskog mosta, lomi se i ide lijevom stranom ulice Danice Materić u širini od 50 m od trase ulice do zgrade Crvenog krsta, gdje se lomi i ide pravcem iza zgrade bivše Tehničke škole i zgrade Radničkog doma, obuhvata ulicu Marka Oreškovića –sa obje strane ulice, u širini od 50 m od trase ulice,

dalje: ulicom 29. Novembar do raskršća sa ulicom Jove Kecmana, dalje: ulicom Jove Kecmana i ulicom Grahovskom, sve do izlaska na lijevu stranu ulice Jole Marića i ide prema sjeveru u širini od 50 m od trase ulice do polazne tačke-koju predstavlja raskršće ulica: Jole Marića, Titove i Vicuke Bodrože. Takođe obuhvata dio ulice Vicuke Bodrože do raskrsnice sa Kordunaškim putem i ulicu Jole Marića, obostrano u širini od 50 m od trase ulice.

b) II ZONA

Obuhvata područje Opštine Drvar koje nije obuhvaćeno I zonom.

III-NAČIN PRIJAVE I NAPLATA

Član 8.

(Podnošenje prijave za razrez taksene obaveze)

Obveznik plaćanja takse je svako pravno ili fizičko lice koje koristi predmet, ili pruža usluge za čije je korištenje propisano plaćanje takse.

Poreznoj upravi, Ispostava Drvar (u daljem tekstu: Porezna uprava) prijavu za razrez komunalne takse iz člana 3. stav (1) tačke: a), b) i c), porezni obveznik je dužan podnijeti do 31.01. tekuće godine, prema stanju na dan 31.12. prethodne godine.

Obaveznici koji u toku godine otpočnu sa obavljanjem djelatnosti dužni su danom početka obavljanja djelatnosti podnijeti prijavu.

Ukoliko takseni obveznik u propisanom roku ne podnese prijavu, ili dostavi netačne podatke, prijavu takse će izvršiti Porezna uprava u roku od 15 dana nakon isteka roka iz stava 2) ove Odluke u ime taksenog obaveznika i tada će komunalna taksa biti uvećana za 20 % u odnosu na visinu takse koja je propisana ovom Odlukom.

Nadležnoj službi Opštine prijavu za razrez komunalne takse iz člana 3. stav (1) porezni obveznik podnosi kako slijedi:

a. Tačka: d), e), f) i g) 5 dana prije nastajanja obaveze iz ove Odluke,

b. tačka h) u roku od 24 sata boravka na teritoriji opštine Drvar,

c. tačka: i) i j) do 31.01. tekuće godine, prema stanju na dan 31.12 prethodne godine, odnosno u roku od 15 dana od početka rada.

Ukoliko takseni obveznik u propisanom roku ne podnese prijavu, ili dostavi netačne podatke, prijavu takse će izvršiti nadležna služba Opštine, nakon isteka roka iz stava 4) ove Odluke u ime taksenog obaveznika i tada će komunalna taksa biti uvećana za 20 % u [str. 31] odnosu na visinu takse koja je propisana ovom Odlukom.

U prilogu ove Odluke nalaze se obrasci za prijavu komunalne takse.

Član 9.

(Obračun i plaćanje takse)

Taksa iz člana 3. ove Odluke obračunava se i plaća na način:

a) Tačke: a), b), i) i j) - Tarifni broj 1., Tarifni broj 2., Tarifni broj 9. i Tarifni broj 10. – jednom u toku kalendarske godine,

b) Tačke: c), e), f) i g) – Tarifni broj 3., Tarifni broj 5., Tarifni broj 6. i Tarifni broj 8. - mjesečno,

c) Tačke d) i g) – Tarifni broj 4. I Tarifni broj 7. – dnevno.

Taksa na istaknutu firmu pravnog ili fizičkog lica koje je na osnovu rješenja nadležnog organa prestalo obavljati djelatnost u toku obračunskog perioda će se obračunati za broj mjeseci i dana u kojima je obavljalo djelatnost.

IV-OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA I POVRAT TAKSE

Član 10.

(Oslobađanje od plaćanja komunalne takse)

Od plaćanja takse oslobođeni su:

a) Institucije, organi i službe Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Kantona 10;

b) Diplomatska predstavništva;

c) Opština Drvar, uključujući ustanove i preduzeća čiji je osnivač opština Drvar;

d) Ustanove iz oblasti obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite;

e) Vjerske, humanitarne i dobrotvorne organizacije iz osnovne djelatnosti;

f) Neprofitne organizacije i udruženja sa sjedištem na teritoriji Opštine Drvar, osnovana u svrhu promocije opštine Drvar

g) Lica mlađa od 15 godina za privremeni boravak, smještaj.

Član 11.

(Povrat pogrešno ili više uplaćene takse)

Obveznik od kojeg je taksa naplaćena, a koju nije bio dužan platiti ili je više uplatio, ima pravo na povrat.

Takseni obaveznik koji u toku godine prestane obavljati djelatnost, ili izvrši trajnu odjavu preduzeća, ima pravo na povrat naplaćene takse za period od odjave do kraja godine.

Zahtjev za povrat se podnosi Poreznoj upravi koja je nadležna za utvrđivanje takse.

Porezna uprava je dužna da roku od 20 (dvadeset) dana od dana prijema zahtjeva odluči o zahtjevu.

V-TARIFE

Član 12.

(Tarifni brojevi)

Tarifni broj 1.

Za svaku istaknutu firmu, oznaku, obilježje, ili natpis na poslovnim prostorijama i objektima obračunava se i naplaćuje godišnja taksa, na način:

1. Obveznici takse koji obavljaju samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti srodnih obrtničkim, a kojima je odobreno plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu, obavezni su platiti godišnju taksu na istaknutu firmu:

TARIFNI BROJ	KOEFICIJENT VELIČINE	KOEFICIJENT LOKACIJE	IZNOS TAKSE
1.1.	FIZIČKA LICA – poduzetnici - obrtnici	ZONA 1	150,00 KM
		ZONA 2	120,00 KM

- u iznosu od 70% od iznosa utvrđenog za zonu u kojoj posluju obveznici koji obavljaju obrtničke djelatnosti i djelatnosti koje su srodne obrtničkim, sami bez zapošljavanja drugih lica,

- u iznosu od 30% od iznosa utvrđenog za zonu u kojoj posluju obveznici koji obavljaju stare i tradicionalne zanate prema Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih obrta ("Službene novine Federacije BiH", broj: 66/09, 38/10 i 16/12),
- u iznosu od 80% od iznosa utvrđenog za zonu u kojoj posluju obveznici koji obavljaju prevoz putnika i roba.

-

2. Pravna lica za svaku istaknutu firmu, oznaku, obilježje, ili natpis na poslovnim prostorijama, objektima i uređajima kojima se označava da određeno pravno lice obavlja izvjesnu privrednu djelatnost, ili zanimanje, obračunava se i naplaćuje godišnja taksa:

TAKSENI BROJ	TAKSENI OBVEZNIK	KOEFICIJENT VELIČINE	KOEFICIJENT LOKACIJE	IZNOS TAKSE
1.2.	PRAVNA LICA			
1.2.1.	- za sjedište pravnog lica, - poslovnu jedinicu pravnog lica koje nema sjedište, ili pravno lice koje nema sjedište niti poslovnu jedinicu, a pruža usluge na teritoriji Opštine	MIKRO	ZONA 1	500,00 KM
			ZONA 2	400,00 KM
1.2.2.		MALO	ZONA 1	900,00 KM
			ZONA 2	720,00 KM
1.2.3.		SREDNJE	ZONA 1	2.800,00 KM
			ZONA 2	2.240,00 KM
1.2.4.		VELIKO	ZONA 1	5.000,00 KM
			ZONA 2	4.000,00 KM
1.2.5.	za svaku poslovnu jedinicu pravnog lica koje ima sjedište na teritoriji Opštine Drvar	MIKRO	ZONA 1	250,00 KM
			ZONA 2	200,00 KM
1.2.6.		MALO	ZONA 1	450,00 KM
			ZONA 2	360,00 KM
1.2.7.		SREDNJE	ZONA 1	1.400,00 KM
			ZONA 2	1.120,00 KM
1.2.8.		VELIKO	ZONA 1	2.500,00 KM
			ZONA 2	2.000,00 KM

[str. 33]

Ako za istu taksu postoje dva, ili više obveznika njihova taksa je solidarna,

Tarifni broj 2.

Za držanje sredstava za igre, obračunava se i naplaćuje godišnja taksa:

TARIFNI BROJ	NAČIN KORIŠTENJA	KOEFICIJENT LOKACIJE	IZNOS TAKSE
2.1.	Za držanje sredstava za igru (bilijar, automati, fliperi, video igre, pikado, aparati za posebne igre na sreću i sl.)	ZONA 1	400,00 KM
		ZONA 2	320,00 KM
2.2.	Za držanje sredstava za igru kojima se prate rezultati, dobici, prognoze i sl. - kao što su: tombole i uređaji za rad kladionica	ZONA 1	2.000,00 KM
		ZONA 2	1.600,00 KM

Tarifni broj 3.

Poslovni prostor u kojem se priređuju klasične igre na sreću i posebne igre na sreću, priređivač igara na sreću dužan je platiti mjesečno komunalnu taksu u iznosu kako slijedi:

TARIFNI BROJ	NAČIN KORIŠTENJA	KOEFICIJENT LOKACIJE	IZNOS TAKSE
3.	poslovni prostori u kojima se priređuju klasične i posebne igre na sreću	ZONA 1	500,00 KM
		ZONA 2	420,00 KM

Tarifni broj 4.

Za organizovanje muzičkih (estradnih) programa uživo, plaća se dnevna taksa – po danu održavanja manifestacije:

TARIFNI BROJ	NAČIN KORIŠTENJA	KOEFICIJENT LOKACIJE	IZNOS TAKSE
4.1.	za priređivanje muzike uživo u ugostiteljskim objektima	ZONA 1	50,00 KM
		ZONA 2	40,00 KM
4.2.	za priređivanje koncerata, proslava i sl. manifestacija u zatvorenom prostoru	ZONA 1	200,00 KM
		ZONA 2	160,00 KM
4.3.	za priređivanje koncerata, proslava i sl. manifestacija na otvorenom prostoru	ZONA 1	300,00 KM
		ZONA 2	240,00 KM

[str. 34]

Tarifni broj 5.

Za isticanje objava, oglasa, plakata, panoa i saopštenja na javnim mjestima određenim za te namjene plaća se jednokratna mjesečna taksa:

TARIFNI BROJ	NAČIN OGLAŠAVANJA	KOEFICIJENT LOKACIJE	IZNOS TAKSE
5.1.	isticanje objava, oglasa, plakata, panoa i saopštenja		
5.1.1.	za seriju plakata, oglasa i saopštenja do 100 kom	ZONA 1	100,00 KM
		ZONA 2	80,00 KM
5.1.2.	za seriju plakata, oglasa i saopštenja preko 100 kom	ZONA 1	200,00 KM
		ZONA 2	180,00 KM

Za postavljene stalne reklamne i druge panoe, bilborde i displeje na javnim mjestima određenim za te namjene, plaća se godišnja taksa po komadu:

TARIFNI BROJ	NAČIN OGLAŠAVANJA	KOEFICIJENT LOKACIJE	IZNOS TAKSE
5.2.1.	reklamni panoi, bilbordi i displeji do 4,0 m2 površine	ZONA 1	100,00 KM
		ZONA 2	80,00 KM
5.2.2.	reklamni panoi, bilbordi i displeji preko 4,0 m2 površine	ZONA 1	150,00 KM
		ZONA 2	120,00 KM

Tarifni broj 6.

Taksa za korištenje prostora uz ili ispred poslovnog prostora gdje se obavlja djelatnost u svrhu izlaganja i skladištenja robe, reklamiranja usluga i proizvoda, prodaje, pružanja ugostiteljskih i drugih usluga postavljanjem rashladnih i drugih uređaja, pokretnih stolova, štandova i sl., nadkrivenih, nenatkrivenih, djelomično, ili potpuno zatvorenih ugostiteljskih terasa i ljetnih bašta, postavljanjem tendi, stolova, stolica i klupa, suncobrana i sl. naplaćuje se mjesečna taksa:

TARIFNI BROJ	NAČIN KORIŠTENJA	KOEFICIJENT LOKACIJE	IZNOS TAKSE
6.1.	Pruženje usluga trgovačke djelatnosti van poslovnog prostora:prodaja i izlaganje, reklamiranje robe, usluga i proizvoda, postavljanje rashladnih uređaja, vitrina i sl.	ZONA 1	10,00 KM
		ZONA 2	5,00 KM
6.2.	Pružanje usluga ugostiteljske djelatnosti van poslovnog objekta Za postavljanje / organizovanje ljetne bašte	ZONA 1	1,00 KM/m2
		ZONA 2	0,50 KM/m2

[str. 35]

Tarifni broj 7.

Taksa za privremeni boravak plaća se dnevna taksa za vrijeme boravka :

TARIFNI BROJ	NAČIN PRIVREMENOG ZAUZIMANJA	KOEFICIJENT LOKACIJE	IZNOS TAKSE
7.1.	Postavljanje šatora u svrhu privremenog boravka za lica koja nemaju prebivalište na teritoriji opštine Drvar	ZONA 1	2,00 KM/m2
		ZONA 2	1,80 KM/m2
7.2.	Parkiranje kamp prikolice i motorng vozila u svrhu privremenog boravka za lica koja nemaju prebivalište na teritoriji opštine Drvar	ZONA 1	1,00 KM/m2
		ZONA 2	0,80 KM/m2
7.3	Taksa za privremeni boravak lica koja nemaju prebivalište na teritoriji opštine Drvar, a koriste smještaj koji se naplaćuje	ZONA 1	2,00 KM
		ZONA 2	1,80 KM

Tarifni broj 8.

Korištenje prostora, javnih i drugih površina u svrhu deponovanja građevinskog materijala i opreme, odlaganja otpada, bez obzira na vrstu i način nastanka otpada, odlaganje ogrevnog drveta, i sl. taksa se plaća mjesečno dok traje korištenje prostora:

8.	Korištenje prostora, javnih i drugih površina u svrhu deponovanja građevinskog materijala i opreme, odlaganja otpada, bez obzira na vrstu i način nastanka	ZONA 1	5,00 KM/m2

	otpada, odlaganje ogrevnog drveta, i sl.		
		ZONA 2	2,50 KM/m2

Tarifni broj 9.

Korištenje lokacija na kojima je postavljena oprema i uređaji kojima se vrši pružanje usluga, bez ličnog posredovanja konzumenata sa pružaocem usluga, van poslovnog prostora pružaoca usluga plaća se godišnja taksa, kako slijedi

TARIFNI BROJ	VRSTA UREĐAJA	KOEFICIJENT LOKACIJE	IZNOS TAKSE
9.1.	uređaji kojima se pružaju usluge naplate i isplate novca - bankomati	ZONA 1	600,00 KM
		ZONA 2	480,00 KM
9.2.	uređaji kojima se pružaju usluge prodaje hrane i pića, koji putem automatske obrade podataka naplaćuju usluge gotovinom, karticama za naplatu, ili posredstvom telekom operatera postavljenih van sjedišta pravnog ili fizičkog lica, ili njegove poslovne jedinice, - kafemati i sl.	ZONA 1	200,00 KM
		ZONA 2	160,00 KM

[str. 36]

Tarifni broj 10.

Korištenje lokacije na kojima su postavljeni uređaji, stvari i drugo, a kojima se pružaju usluge proizvodnje, primopredaje, prenosa, isporuke, usmjeravanja elektronskih podataka, signala i električne energije van sjedišta pravnog ili fizičkog lica, ili njegove poslovne jedinice, a na osnovu kojih se pružaju usluge bez ličnog posredovanja konzumenta sa pružaocem usluga, plaća se godišnja taksa bez obzira na zonu, kako slijedi;

TARIFNI BROJ	VRSTA UREĐAJA	IZNOS TAKSE	
		ZONA I	ZONA II
10.1.	Bazna stanica, što uključuje primopredajne uređaje i odgovarajuću telekomunikacijsku opremu, a koja služi za povezivanje postavljenih uređaja s ostalim dijelovima telekomunikacionog sistema		
10.1.1.	do 3 (tri) bazne stanice u istoj zoni, po uređaju	8.500,00 KM	6.800,00 KM
10.1.2.	za svaku narednu baznu, stanicu prema zoni lokacije	7.650,00 KM	6.120,00 KM
10.2.	Mikrobazne stanice mobilne telefonije		
10.2.1.	do 3 (tri) mikrobazne stanice u istoj zoni, po uređaju	4.000,00 KM	3.200,00 KM
10.2.2.	za svaku narednu mikrobaznu stanicu, prema zoni lokacije	3.600,00 KM	2.880,00 KM
10.3.	Predajnici (pasivni repetitori) mobilne telefonije		
10.3.1.	do 3 (tri) predajnika u istoj zoni, po uređaju	1.600,00 KM	1.280,00 KM
10.3.3.	za svaki naredni predajnik,	1.440,00 KM	1.152,00 KM

	prema zoni lokacije		
10.4.	Antene mobilne telefonije, bez obzira na način postavljanja		
10.4.1.	do 3 (tri) antene u istoj zoni, po uređaju	1.600,00 KM	1.280,00 KM
10.4.2.	za svaku narednu antenu, prema zoni lokacije	1.440,00 KM	1.152,00 KM
10.4.3.	antenski i pokretni antenski stubovi	1.600,00 KM	1.280,00 KM
10.4.4.	antene druge vrste (sektor, štapne, mikro i dr.)	1.600,00 KM	1.280,00 KM
10.5.	Bazna stanica bežičnog interneta		
10.5.1.	do 3 (tri) bazene stanice bržičnog interneta u istoj zoni po uređaju	7.000,00 KM	5.600,00 KM
10.5.2.	za svaku narednu baznu stanicu bežičnog interneta prema zoni lokacije	6.300,00 KM	5.040,00 KM
10.6.	Mikrobazne stanice bežičnog interneta		
10.6.1.	do 3 (tri) mikrobazene stanice bržičnog interneta u istoj zoni po uređaju	3.500,00 KM	2.800,00 KM
10.6.2.	za svaku narednu mikrobaznu stanicu bežičnog interneta prema zoni lokacije	3.150,00 KM	2.520,00 KM
10.7.	Predajnici bežičnog interneta		
10.7.1.	do 3 (tri) predajnik bržičnog interneta u istoj zoni po uređaju	1.400,00 KM	1.120,00 KM
10.7.2.	za svaki naredni predajnik bežičnog interneta prema zoni lokacije	1.260,00 KM	1.008,00 KM

[str. 37]

TARIFNI BROJ	**VRSTA UREĐAJA**	**IZNOS TAKSE**	
		ZONA I	ZONA II
10.8.	Antene bežičnog interneta bez obzira na način postavljanja		
10.8.1.	do 3 (tri) antene bržičnog interneta u istoj zoni po uređaju	1.400,00 KM	1.120,00 KM
10.8.2.	za svaku narednu antenu bežičnog interneta prema zoni lokacije	1.260,00 KM	1.008,00 KM
10.9.	Predajnici (odašiljači) radio i TV signala		
10.9.1.	do 3 (tri) predajnika (odašiljača) radio i TV signala u istoj zoni po uređaju	7.000,00 KM	5.600,00 KM
10.9.2.	za svaki naredni predajnik (odašiljač) radio i TV signala prema zoni lokacije	6.300,00 KM	5.040,00 KM
10.10.	Trafo stanice 110/35/10 kV		
10.10.1.	do 3 (tri) trafo stanice u istoj zoni po uređaju	30.000,00 KM	24.000,00 KM
10.10.2.	za svaku narednu trafo stanicu prema zoni lokacije	27.000,00 KM	21.600,00 KM
10.11.	Trafo stanice 110/20/35 kV		
10.11.1.	do 3 (tri) trafo stanice u istoj zoni po uređaju	25.000,00 KM	20.000,00 KM

10.11.2.	za svaku narednu trafo stanicu prema zoni lokacije	22.500,00 KM	18.000,00 KM
10.12.	Trafo stanice 110/20/10 kV		
10.12.1.	do 3 (tri) trafo stanice u istoj zoni po uređaju	20.000,00 KM	16.000,00 KM
10.12.2.	za svaku narednu trafo stanicu prema zoni lokacije	18.000,00 KM	14.400,00 KM
10.13.	Trafo stanice 35/10/0,4 kV		
10.13.1.	do 3 (tri) trafo stanice u istoj zoni po uređaju	10.000,00 KM	8.000,00 KM
10.13.2.	za svaku narednu trafo stanicu prema zoni lokacije	8.000,00 KM	6.400,00 KM
10.14.	Trafo stanice 10/20/0,4 kV		
10.14.1.	do 3 (tri) trafo stanice u istoj zoni po uređaju	2.000,00 KM	1.600,00 KM
10.14.2.	za svaku narednu trafo stanicu prema zoni lokacije	1.800,00 KM	1.440,00 KM
10.15.	Ostale trafostanice koje nisu obuhvaćene tarifnim brojevina od 10.10. do 10.14.		
10.15.1.	do 3 (tri) trafo stanice u istoj zoni po uređaju	500,00 KM	400,00 KM
10.15.2.	za svaku narednu trafo stanicu prema zoni lokacije	450,00 KM	360,00 KM
10.16.	Objekti i uređaji kojima se koriste prirodni resursi, vjetar, sunce, i voda, za proizvodnju električne energije po 1 kW instalisane snage	10,00 KM	8,00 KM
10.17.	Podzemne i nadzemne kablovske instalacije obračunava se po m' - bez obzira na zonu:		
10.17.1.	dužine do 5000 m'	5.000,00 KM	
10.17.2.	džine od 5001 m' do 10000 m'	10.000,00 KM	
10.17.3.	Dužine preko 10000 m'	20.0000,00 KM	
10.18	Satelitska antenna (prijemnik)- obračunava se po prijemniku/satelitskoj anteni, bez obzora na zonu.	25,00 KM	

[str. 38]

Član 13.

(Pripadnosti i uplata takse)

Taksa člana 3. stav 1. ove Odluke se uplaćuje na Depozitni račun Budžeta Opštine Drvar, šifra Opštine 027, sa naznakom vrsta prihoda 722321, budžetska organizacija 0000000. u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih Prihoda budžeta i van budžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Komunalne takse su prihod Opštine Drvar.

VI KAZNENE ODREDBE

Član 14.

(Visina kazne)

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM kazniti će se za prekršaj pravno lice koje u propisanom roku ne prijavi ili ne plati komunalnu taksu.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM kazniti će se odgovorno lice u pravnom licu koje u propisanom roku ne prijavi ili ne plati taksu.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM kazniti će se za prekršaj fizičko lice koje obavlja privrednu djelatnost koje u propisanom roku ne prijavi ili ne plati taksu.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15.

(Nadzor i kontrola prijava)

Nadzor i kontrolu prijava, obračuna i plaćanja općinske komunalne takse vrši Porezna uprava u saradnji sa Službom za privredu, finansije i inspekcijske poslove.

Obavezuje se Porezna uprava da u roku od 15 dana od dana isteka roka dostavi nadležnoj službi Opštine Drvar izvještaj o poreznim obaveznicima koji su izvršili prijavu takse.

Porezna uprava će Službi za privredu finansije i inspekcijske poslove Opštine Drvar redovno (dva puta u toku kalendarske godine od 31. jul i 31. januar) dostavljati evidencije o realizaciji izvršenih uplaćivanja taksenih obveznika.

Član 16.

(Prestanak važenja ranijeg propisa)

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi(„Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 6/23 i Odluka o izmjeni i dopuni dokule o komunalnim taksama Opštine Drvar („Službeni glasnik Opštine Drvar broj: 1/24).

[str. 39]

Član 17.

(Primjena zakonskih odredbi)

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom odlukom primjenjuju se odredbe Zakona i drugih akata kojima je regulisana ova materija.

Član 18.

(Stvarno nadležni organ za provođenje ove Odluke)

Ovu odluku provodi Porezna uprava, Služba za privredu i finansije i inspekcijske poslove Opštine Drvar i Služba za imovinsko pravne i geodetske poslove opštine Drvar, a svaka u okviru svojih nadležnosti.

Član 19.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Drvar“, a primjenjivaće se od 01.01.2025.godine.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinsko vijeće

Broj: 01-02-4548-1/24

Drvar, 17.12.2024. godine

PREDSJEDNIK
OPŠTINSKOG VIJEĆA
Jasna Pećanac s.r.
[str. 40]

OPŠTINSKI NAČELNIK

104.

Na osnovu člana 49. Statuta opštine Drvar – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 2/15) načelnik opštine Drvar donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za izradu prijedloga
za izmjenu Prostornog plana Kantona 10

I

IMENUJE SE Komisija za izradu prijedloga za izmjenu Prostornog plana Kantona 10 u sastavu:

1. Boban Karanović, predsjednik
2. Aleksa Radujko, član i
3. Dijana Rodić, član

II

Zadatak Komisije je tačka I ovog Rješenja je da u što skorijem roku, a najkasnije do 14.02.2025. godine izradi prijedlog za izmjenu Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije koji je Skupština Kantona 10 usvojila na sjednici održanoj 05.07.2023. godine, koji je objavljen u („Narodnim novinama HBŽ“, broj: 8/23), a koji se tiče područja Opštine Drvar i sačini dokument koji će dostaviti opštinskom načelniku, odnosno Opštinskom vijeću na dalje postupanje.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na Oglasnoj tabli opštine Drvar i u „Službenom glasniku Opštine Drvar“

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinski načinik

Broj: 02-04-4594-1/24

Drvar, 21.03.2024. godi

OPŠTINSKI NAČELNIK
Dušica Runić s.r.

105.

Opštinski načelnik, na osnovu člana 10. stava 1. Pravilnika o utvrđivanju kriterijuma i postupka dodjele stipendija studentima sa prebivalištem na području Opštine Drvar („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 1/18, 7/22 i 2/24), a u skladu s Planom stpendiranja studenata za akademsku/školsku 2024/2025. godinu („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 6/24), raspisuje

JAVNI KONKURS

za dodjelu stipendija

1. BROJ I VISINA STIPENDIJA

Opština Drvar, kao davalac stipendije, će u akademskoj/ školskoj 2024/2025. godini dodijeliti ukupno 10 (deset) stipendija studentima I, II, III, IV godine studija i apsolventima prvog ciklusa studiranja.

Ukupan iznos godišnje stipendije je 1.000,00 KM (slovima: jednahiljada konvertibilnih maraka) i podjeljen je u deset jednakih rata, od po 100,00 KM (slovima: jednastotina konvertibilnih maraka). Apsolventi ostvaruju pravo na stipendiju u iznosu od tri rate.

2. USLOVI I KRITERIJUMI ZA DODJELU STIPENDIJE

2.1. Uslovi

a) Pravo na dodjelu stipendije imaju studenti I, II, III, IV godine studija, kao i apsolventi, koji imaju status redovnog studenta na visokim školama ili univerzitetima koji su redovno upisali akademsku/školsku godinu prvi put.

b) Student mora biti državljanin Bosne i Hercegovine sa prijavljenim prebivalištem na teritoriji Opštine Drvar.

2.2. Kriterijumi

Kriterijumi za odabir kandidata propisani su Pravilnikom o utvrđivanju kriterijuma i postupka dodjele stipendija studentima sa prebivalištem na području Opštine Drvar („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 1/18, 7/22 i 2/24).

Kriterijumi su:

a) uspjeh u učenju,

b) statusne povlastice,

c) broj članova domaćinstva i

d) deficitarnost zanimanja.

Zanimanja od naročitog značaja za Opštinu, utvrđena su Odlukom o utvrđivanju deficitarnih zanimanja radi dodjele stipendija za akademsku/ školsku 2024/2025. godinu, broj: 02-04-4247-1/24 od 20. 11. 2024. godine.

3. PRIJAVA NA KONKURS I POTREBNA DOKUMENTACIJA

3.1. Prijava

Da bi učestvovali u konkursnoj proceduri, kandidati su dužni da podnesu pisanu prijavu. U prijavi kandidat je dužan navesti lične podatke (ime, ime jednog roditelja, prezime i datum rođenja), adresu, kontakt telefon i naziv visokoškolske ustanove u kojoj ima status studenta.

3.2. Obavezna dokumentacija

Uz svojeručno potpisanu prijavu kandidat je obavezan dostaviti sljedeću dokumentaciju (u originalu ili ovjerenom prepisu):

a) identifikacioni dokument – lična karta,

b) uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine,

c) potvrdu/ obavještenje/ uvjerenje o prebivalištu,

d) uvjerenje visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta I, II, III ili IV godine, odnosno o statusu apsolventa,

e) uvjerenje visokoškolske ustanove da je student prvi put upisao godinu studija,

f) uvjerenje visokoškolske ustanove, odnosno svjedočanstvo srednje škole o prosječnoj ocjeni i

g) kućna lista.

NAPOMENA: Prijava koja ne sadrži sve navedene elemente i dokumentaciju neće se uzeti u razmatranje, kao ni prijava studenta koji obnavlja godinu.

3.3. Fakultativna dokumentacija

Pored obavezne dokumetacije kandidat može (ukoliko posjeduje) dostaviti i fakultativnu dokumentaciju kojom dokazuje neku od statusnih povlastica utvrđenih Pravilnikom. Potvrdu/uvjerenje ili drugi dokaz za dijete poginulog ili nestalog borca, ratnog vojnog invalida ili bez jednog roditelja.

NAPOMENA: Prijava koja ne sadrži neki od fakultativnih dokumenata neće se smatrati nepotpunom, međutim kandidat po tom osnovu neće ostvariti bodove.

4. OBJAVLJIVANJE KONKURSA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

1. Objavljivanje Konkursa

Ovaj konkurs će se objaviti na oglasnoj tabli Opštine Drvar, Službenom glasniku Opštine Drvar i dnevnom listu Euroblic Press.

2. Rok za podnošenje prijava

Kandidati su dužni dostaviti prijave sa svom neophodnom dokumentacijom u roku od osam (8) dana od dana posljednje objave Javnog konkursa.

NAPOMENA: Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

[str. 42]

5. DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u zatvorenim kovertama neposredno putem pisarnice Opštine Drvar ili putem pošte preporučeno na adresu: Opština Drvar, Ul. Titova br. 1 sa naznakom: „Prijava na Javni konkurs za dodjelu stipendija- NE OTVARAJ“.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinski načinik

Broj: 02-04-4553/24

Drvar, 16.12.2024. godine

OPŠTINSKI NAČELNIK
Dušica Runić s.r.

106.

Na osnovu člana 49. Statuta Opštine Drvar- Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 2/15) i Zaključka Opštinskog vijeća Drvar, broj: 01-02- 4599 /24 od 23.12.2024. godine., Opštinski načelnik donosi

RIJEŠENJE

o imenovanju Komisije

I

IMENUJE SE Komisija u sastavu:

1. Maja Pilipović, predsjednik,
2. Miladinka Kunjadić, član,
3. Božana Bogdanović, član.

II

Zadatak Komisije je da izvrši popis zatečene dokumentacije u Opštinskom javnom pravobranilaštvu Drvar u svrhu obezbjeđivanja neophodnih uslova za preuzimanje dužnosti Opštinskog javnog pravobranioca u Drvaru, nakon polaganja zakletve.

III

Ovo Riješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Opštine Drvar“ i na Oglasnoj tabli Opštine Drvar.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinski načinik

Broj: 02-04-4599-1/24

Drvar, 23.12.2024. godine

OPŠTINSKI NAČELNIK
Dušica Runić s.r.

107.

Na osnovu člana 49. stav 1. alineja 12. Statuta opštine Drvar – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 2/15), načelnik Opštine Drvar donosi

RJEŠENJE

o imenovanju koordinatora

I

Imenuje se Jelena Pećanac za koordinatora na Projektu „Participativna igradnja u odabranim opštinama u BiH koji vode ka poboljšanju uslova života seoskog stanovništva 2024-2027 godine“.

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na Oglasnoj tabli Opštine Drvar i u „Službenom glasniku Opštine Drvar“.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinski načinik

Broj: 02-04-4561-1/24

Drvar, 23.12.2024. godine

OPŠTINSKI NAČELNIK
Dušica Runić s.r.
[str. 43]

108.

Na osnovu člana 29. stav 1.tačka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Federacije Bosne i Hercegovine(«Službene novine FBiH br.39/03, 22/06 i 43/10),člana 28.stav 1.alineja 4.Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Opštine Drvar(«Službeni glasnik opštine Drvar»,broj:1/09) i člana 32. Pravilnika o načinu rada i funkcionisanja štabova i povjerenika civilne zaštite (Službene novine FBiH br.77/06, 5/07 i 32/14), kao i prjedloga Opštinskog štaba civilne zaštite. Opštinski načelnik donosi:

ODLUKU

O PROGLAŠENJU STANJA PRIRODNE

NEPOGODE NA PODRUČJU OPŠTINE

DRVAR

1.PROGLAŠAVA se sa danom 24.12.2024. godine stanje prirodne nepogode na području mjesnih zajednica: Poljice, Prekaja, Kamenica, Zglavica i Podovi Opštine Drvar izazvane obilnim snježnim padavinama i jakim vjetrom,koji su pogodili područje Opštine Drvar 23.12.2024.godine, te pričinile velike probleme u svakodnevnim aktivnostima građana i prjeti da izazove znatne materijalne štete.

2.Radi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara određujem:

- da svi organi uprave,pravna lica i druge institucije, stave na raspolaganje Opštinskom štabu civilne zaštite sve raspoložive resurse koji će se po planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara koristiti na ugroženom području,
- prioritetno angažovati svu raspoloživu mehanizaciju za čišćenje snjega i snježnih nanosa po lokalnim i seoskim saobraćajnicama, angožavati i vozila za eventualnu evakuaciju ugroženog stanovništva i izmještanje materijalnih dobara,
- izvršiti mobilizaciju raspoloživih snaga civilne zaštite, a po potrebi i građana radi izvršavanja zadataka zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara i pružanja pomoći na ugroženom području:

a) za sve organe Opštine uvodi se neprekidno dežurstvo radi izvršavanja naredbi Opštinskog štaba civilne zaštite,

b) svi troškovi koji proizađu u toku provođenja akcije zaštite i spašavanja će se pokriti iz Budžeta Opštine planiranih za zaštitu i spašavanje,a nedostajuća sredstva iz drugih izvora,u skladu sa važećim propisima.

3.Za rukovođenje svim akcijama zaštite i spašavanja određujem Opštinski štab civilne zaštite.

4.Zadužuje se Služba civilne zaštite Opštine Drvar da kontinuirano prati stanje na terenu, te predlaže Opštinskom štabu civilne zaštite, mjere i aktivnosti koje će se preduzimati u cilju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.

5.Odluka o stanju prirodne i druge nesreće objavit će se u sredstvima javnog informisanja i stupa na snagu ODMAH i važi do proglašenja prestanka stanja prirodne i druge nesreće.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinski načinik

Broj: 02-04-4067/24

Drvar, 24.12.2024. godine

OPŠTINSKI NAČELNIK
Dušica Runić s.r.

109.

Na osnovu člana 49. stav 1. alineja 2. Statuta opštine Drvar – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 2/15), i Uputstva o radu popisnih komisija i obavljanju popisa imovine, obaveza i potraživanja za redovan i vanredan popis („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 14/21), načelnik opštine Drvar donosi

[str. 44]

RJEŠENJE

o imenovanju Komisije

I

Imenuje se Komisija za provođenje redovnog godišnjeg popisa novčanih sredstava i vrijednosnih papira, potraživanja, obaveza, razgraničenja i kapitala, sa stanjem na dan 31.12.2024. godine, u sastavu:

1. Jelena Pećanac, predsjednik,
2. Barbara Grahovac, član i
3. Dunja Dragaš, član.

II

Zadaci Komisije definisani su Uputstvom o radu popisnih komisija i obavljanju popisa imovine, obaveza i potraživanja za redovan i vanredan popis („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 14/21).

III

Rok za izvršenje zadataka je 31.01.2025. godine.

IV

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na Oglasnoj tabli opštine Drvar i u „Službenom glasniku Opštine Drvar“.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinski načinik

Broj: 02-04-4614-3/24

Drvar, 27.12.2024. godine

OPŠTINSKI NAČELNIK
Dušica Runić s.r.

110.

Na osnovu člana 49. stav 1. alineja 2. Statuta opštine Drvar – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 2/15) i Uputstva o radu popisnih komisija i obavljanju popisa imovine, obaveza i potraživanja za redovan i vanredan popis („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 14/21), načelnik opštine Drvar donosi

RJEŠENJE

o imenovanju Centralne popisne komisije za godišnji popis 2024. godine

I

Imenuje se Centralna popisna komisija za provođenje redovnog godišnjeg popisa, sa stanjem na dan 31.12.2024. godine, u sastavu:

1. Zdravka Jović, predsjednik,
2. Aleksa Radujko, član i
3. Bojan Ždrnja, član.

II

Zadaci Komisije definisani su Uputstvom o radu popisnih komisija i obavljanju popisa imovine, obaveza i potraživanja za redovan i vanredan popis („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 14/21).

III

Rok za izvršenje zadataka je 31.01.2025. godine.

IV

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na Oglasnoj tabli opštine Drvar i u „Službenom glasniku Opštine Drvar“.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinski načinik

Broj: 02-04-4614-2/24

Drvar, 27.12.2024. godine

OPŠTINSKI NAČELNIK
Dušica Runić s.r.

111.

Na osnovu člana 49. stav 1. alineja 2. Statuta opštine Drvar – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 2/15) i Uputstva o radu popisnih komisija i obavljanju popisa imovine, obaveza i potraživanja za redovan i vanredan popis („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 14/21), načelnik opštine Drvar donosi

[str. 45]

RJEŠENJE

o imenovanju Komisije

I

Imenuje se Komisija za provođenje redovnog godišnjeg popisa stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha, sa stanjem na dan 31.12.2024. godine, u sastavu:

1. Miloš Bauk, predsjednik,
2. Nikola Tadić, član i
3. Ljiljana Bodroža, član.

II

Zadaci Komisije definisani su Uputstvom o radu popisnih komisija i obavljanju popisa imovine, obaveza i potraživanja za redovan i vanredan popis („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 14/21).

III

Rok za izvršenje zadataka je 31.01.2025. godine.

IV

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na Oglasnoj tabli opštine Drvar i u „Službenom glasniku Opštine Drvar“.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinski načinik

Broj: 02-04-4614-1/24

Drvar, 27.12.2024. godine

OPŠTINSKI NAČELNIK
Dušica Runić s.r.

112.

Na osnovu člana 4. Pravilnika o provođenju popisa u Opštini Drvar („Službeni glasnik Opštine Drvar, broj: 14/21) i člana 49. Statuta Opštine Drvar – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 2/15), Opštinski načelnik, donosi

ODLUKU

o provođenju popisa

I

Ovom Odlukom utvrđuje se provođenje redovnog godišnjeg popisa sa stanjem na dan 31.12.2024. godine.

II

Predmet popisa iz člana 1. ove Odluke su:

1. stalna sredstva u obliku stvari, prava i razgraničenja,
2. novčana sredstva i vrijednosni papiri,
3. zalihe i

4. potraživanja, obaveze, razgraničenja i kapital.

III

Popis iz člana 1. ove Odluke vršiće Komisije koje će posebnim rješenjem imenovati Opštinski načelnik.

IV

Rok za izvršenje popisa iz člana 1. ove Odluke je 31.01.2025. godine.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviće se na Oglasnoj tabli Opštine Drvar i u "Službenom glasniku Opštine Drvar".

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinski načinik

Broj: 02-04-4614/24

Drvar, 27.12.2024. godine

OPŠTINSKI NAČELNIK
Dušica Runić s.r.

113.

Na osnovu člana 49. stav 1 alineja 12. Statuta Opštine Drvar – Prečišćen tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar", broj: 2/15), opštinski načelnik, donosi:

RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za prijem radova na izgradnji trotoara u ulici Vicuke Bodrože od broja 2 do broja 16 u opštini Drvar

[str. 46]

I

Imenuje se Komisija za prijem radova po Ugovoru o javnoj nabavci radova, naš broj: 02-04-3693-11/24 od 18.11.2024. godine, za radove na izgradnji trotoara u ulici Vicuke Bodrože od broja 2. do broja 16. u opštini Drvar, zaključen između Opštine Drvar kao Ugovornog organa i „MRKONJIĆPUTEVI" d.o.o. Mrkonjić Grad, kao Izvođača radova, i to:

1. Željko Papak, predsjednik
2. Dragoljub Bjeljac, član
3. Zdenko Brčić – predstavnik Uprave za ceste K10, član

II

Zadatak Komisije je iz tačke I ovog Rješenja je da izvrši prijem izvedenih radova po predmetnom Ugovoru, o čemu će sastaviti zapisnik te ga dostaviti opštinskom načelniku.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom glasniku Opštine Drvar" i na Oglasnoj tabli Opštine Drvar.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinski načinik

Broj: 02-04-1632-8/24

Drvar, 27.12.2024. godine

OPŠTINSKI NAČELNIK
Dušica Runić s.r.

114.

Na osnovu člana 29. stav 1.tačka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća («Službene novine FbiH» br. 39/03, 22/06i 43/10),člana 33 tačka 2. Pravilnika o načinu rada i funkcionisanja štabova i povjerenika civilne zaštite («Službene novine FBiH» br.77/06,5/07 i 32/14) i člana 28.stav 1.alineja 4.Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Opštine Drvar(«Službeni glasnik opštine Drvar»,broj:1/09), a na prijedlog Opštinskog štaba civilne zaštite, načelnik Opštine donosi

ODLUKU

O PRESTANKU STANJA PRIRODNE NEPOGODE

1. Proglašava se prestanak stanja prirodne nepogode izazvane velikim snježnim padavinama, sa danom 09.01.2025.godine.
2. Ovom Odlukom prestaju ovlaštenja Opštinskog štaba civilne zaštite da rukovodi akcijama zaštite i spašavanja.
3. Obavezuju se Opštinske službe za upravu da u okviru svojih redovnih djelatnosti vrše i dodatne poslove koji se odnose na otklanjanje svih posljedica koje su nastale od prirodne nesreće.
4. Zadužuje se Služba civilne zaštite Opštine Drvar da kontinuirano prati stanje na terenu.
5. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o proglašenju prirodne nesreće, broj.02-04-4607/24, donešene 24.12.2024.godine.
6. Ova Odluka stupa na snagu odmah i objaviti će se u sredstvima javnog informisanja i u «Službenom glasniku Opštine Drvar».

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinski načinik

Broj: 02-04-4607-3/24

Drvar, 09.01.2025. godine

OPŠTINSKI NAČELNIK
Dušica Runić s.r.

115.

Na osnovu člana 49. stav 1. alineja 12. Statuta opštine Drvar – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 2/15) i Ugovora o korištenju sredstava iz namjenskih sredstava naknada za zaštitu okoliša, broj: 07-01-19-75/24-5, načelnik Opštine Drvar, donosi

[str. 47]

RJEŠENJE

o imenovanju koordinatora

I

Imenuje se DOBRILA BOSNIĆ za koordinatora po Ugovoru o korištenju sredstava iz namjenskih sredstava naknada za zaštitu okoliša, broj: 07-01-19-75/24-5, zaključenom između Ugovornih strana: Ministarstva graditeljstva, obnove prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ/Kantona 10 i Opštine Drvar.

II

Zadatak i obaveze koordinatora su:

-Praćenje realizacije Ugovora iz tačke I ovog Rješenja,

-Redovno izvještavanje opštinskog načelnika i

-Koordinacija između potpisnika Ugovora.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na Oglasnoj tabli Opštine Drvar i u „Službenom glasniku Opštine Drvar“.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinski načinik

Broj: 02-04-4573-3/24

Drvar, 14.01.2025. godine

OPŠTINSKI NAČELNIK
Dušica Runić s.r.

116.

Na osnovu člana 12. stav 1. Pravilnika o utvrđivanju kriterijuma i postupku dodjele stipendija studentima sa prebivalištem na području Opštine Drvar (“Službeni glanik Opštine Drvar”, broj: 1/18, 7/22 i 2/24), Opštinski načelnik, donosi

RJEŠENJE

o imenovanju Komisije za provođenje konkursa

I

Ovim rješenjem imenuje se Komisija za provođenje konkursa za dodjelu stipendija za akademsku 2024./2025. godinu u sljedećem sastavu:

1. Dobrila Bosnić, predsjednik
2. Bojan Ždrnja, član i

3. Andreja Bosnić, član.

II

Zadatak Komisije je da nepristrasno i objektivno u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju kriterijuma i postupku dodjele stipendija studentima sa prebivalištem na području Opštine Drvar ("Službeni glanik Opštine Drvar", broj: 1/18, 7/22 i 2/24), razmotri sve zaprimljene prijave, izvrši bodovanje kandidata u skladu sa propisanim kriterijumima, da sačini preliminarnu rang listu, a po proteku roka, odnosno okončanju postupka po prigovoru kandidata sačini konačnu rang listu kandidata, te da formira prijedlog odluke o dodijeli stipendija koji će sa konačnom rang listom dostaviti Opštinskom načelniku na dalju nadležnost.

III

Za svoj rad Komisija je odgovorna Opštinskom načelniku.

IV

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se na Oglasnoj tabli Opštine Drvar i u "Službenom galsniku Opštine Drvar".

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinski načinik

Broj: 02-04-98/25

Drvar, 14.01.2025. godine

OPŠTINSKI NAČELNIK
Dušica Runić s.r.
[str. 48]

117.

Na osnovu člana 49. stav 1 alineja 12. Statuta Opštine Drvar – Prečišćen tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar", broj: 2/15) i člana 5. Instrukcije opštinama/gradovima o provođenju projekta obnove i rekonstrukcije stambenih jedinica raseljenih lica i povratnika, broj: 01-41-1-1340-11/24 od 12.06.2024. godine, opštinski načelnik, donosi

RJEŠENJE

o imenovanju Komisije za odabir prioritetnog korisnika za obnovu i rekonstrukciju stambene jedinice u cilju povratka na područje opštine Drvar

I

Imenuje se Komisija za odabir prioritetnog korisnika za obnovu i rekonstrukciju stambene jedinice u cilju povratka na području opštine Drvar (u daljem tekstu: Komisija) u sastavu:

4. Željko Papak, predsjednik,
5. Miloš Bauk, član i
6. Marko Bosnić, član.

II

Zadatak Komisije je iz tačke I ovog Rješenja je da razmotri sve pristigle prijave u skladu sa procedurama za izbor potencijalnog korisnika, te u skladu sa odredbama Javnog poziva, broj: 02-04-2515-4/24 od 23.10.2024. godine i Instrukcijama opštinama/gradovima o provođenju projekta obnove i rekonstrukcije stambenih jedinica raseljenih lica i povratnika, broj: 01-41-1-1340-11/24 od 12.06.2024. godine izvrši odabir korisnika.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom glasniku Opštine Drvar“ i na Oglasnoj tabli Opštine Drvar.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinski načinik

Broj: 02-04-2515-28/24

Drvar, 16.01.2025. godine

OPŠTINSKI NAČELNIK
Dušica Runić s.r.

118.

Na osnovu člana 13. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), a u vezi sa članom 3. i 4. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za javne nabavke („Službeni glasnik BiH“, broj: 103/14), Opštinski načelnik, donosi

RJEŠENJE

o obrazovanju Komisije za javne nabavke

I

Obrazuje se Komisija za javne nabavke (dalje: Komisija), a za članove Komisije imenuju se:

1. Snježana Bodroža- Predsjednik Komisije,
- Boban Karanović- zamjenik predsjednika Komisije,
2. Gorana Tankosić- član Komisije,
- Dobrila Bosnić- zamjenik člana Komisije,
3. Miloš Bauk- član Komisije i
- Biljana Zorić- zamjenik člana Komisije.

II

(1) Poslovi Komisije iz tačke I ovog Rješenja definisani su članom 5. stav 2. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za javne nabavke („Službeni glasnik BiH“, broj: 103/14 - dalje: Pravilnik).

(2) Mandat članova Komisije traje jednu (1) godinu i počinje teći prvog narednog dana od dana stupanja na snagu ovog Rješenja.

[str. 49]

III

(1) Za sekretara Komisije (dalje:sektretar) imenuje se Vanja Krneta.

(2) Sekretar nema pravo glasa.

(3) Poslovi sekretara definisani su članom 4. stav 2. Pravilnika.

(4) Mandat sekretara traje jednu (1) godinu i počinje teći prvog narednog dana od dana stupanja na snagu ovog Rješenja.

IV

Članovi Komisije i sekretar u obavljanju svojih dužnosti dužni su u svemu postupati u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, Broj: 39/14- dalje: Zakon) i podzakonskim aktima donesenim na osnovu Zakona.

V

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a istim se stavlja na snagu Rješenje broj: 02-04-218/25 od 22.01.2025. godine.

VI

Ovo Rješenje će se objaviti u “Službenom glasniku Opštine Drvar” i na Oglasnoj table Opštine Drvar.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinski načinik

Broj: UP: 02-04-218-1/25

Drvar, 30.01.2025. godine

OPŠTINSKI NAČELNIK
Dušica Runić s.r.

AKTI DRUGIH ORGANA – USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

119.

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o ustavnom pitanju koje je predočio Kantonalni sud u Livnu u vezi sa utvrđivanjem ustavnosti člana 16. Tarifni broj 11. Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi, na osnovu člana IV.C.3.10. (4) i člana IV.C.3.11. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici bez javne rasprave održanoj dana 28.11.2024. godine, donio je:

PRESUDU

Utvrđuje se da član 16. Tarifni broj 11. Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi (“Službeni glasnik Općine Drvar”, br.: 3/18, 4/18 i 4/23), u vrijeme važenja, nije bio u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Presudu objaviti u “Službenim novinama Federacije BiH” i “ Službenom glasniku Općine Drvar”.

Obrazloženje

1. Podnosilac zahtjeva i predmet zahtjeva

Kantonalni sud u Livnu (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) podneskom od 20.12.2023.godine, a koji je preciziran 1.2.2024. godine, predočio je Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud Federacije) ustavno pitanje u vezi sa utvrđivanjem ustavnosti člana 16. Tarifni broj 11. Odluke o

komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi (u daljem tekstu: osporena odredba Odluke, odnosno osporena Odluka).

[str. 50]

2. Stranke u postupku

U skladu sa članom 39. stav 2. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.: 6/95 i 37/03), stranke u postupku u ovom ustavnosudskom predmetu su: podnosilac zahtjeva, JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, OJ Distribucija električne energije, DP – Jug, Pogon Livno, Poslovnica Elektro Drvar, Drugostepeno žalbeno vijeće Općine Drvar, kao stranke u sudskom postupku pred podnosiocem zahtjeva, te Općinsko vijeće Drvar, kao donosilac osporene odredbe Odluke.

3. Bitni navodi zahtjeva

Prema navodima zahtjeva, pred podnosiocem zahtjeva je u toku upravni spor broj: 10 0 U 005704 22 U, pokrenut po tužbi JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, OJ Distribucija električne energije, DP – Jug Pogon Livno, poslovnica Elektro Drvar, protiv Rješenja Drugostepenog žalbenog vijeća Općine Drvar, broj: UP: II-01-02-2-1/22 od 21.3.2022. godine, u upravnoj stvari razreza komunalne takse za 2021. godinu. Navedenim Rješenjem je odbijena žalba tužioca izjavljena protiv prvostepenog Rješenja Službe za imovinsko pravne i geodetske poslove Općine Drvar broj: UP: 04-19-5-336-6/21 od 8.2.2022. godine, kao neosnovana.

Podnosilac zahtjeva navodi da su osporenom Odlukom, propisane komunalne takse, njihova visina i način plaćanja na području Općine Drvar. Odlukom je kao jedini kriterij za naplatu komunalne takse za korištenje uređaja za prijenos i isporuku električne energije propisana djelatnost obaveznika, te se stoga osnovanim postavlja pitanje da li se radi o parafiskalnom nametu kojim se periodično zahvata u imovinu obaveznika te komunalne takse.

Prema mišljenju podnosioca zahtjeva osporena odredba Odluke nije u skladu sa članom II.A.2.(1) c) i k) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine kojim je propisano da sva lica na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine uživaju pravo na jednakost pred zakonom i pravo na imovinu.

Propisivanje vrste i visine komunalne takse od strane jedinica lokalne samouprave mora biti u skladu sa zakonom koji je donesen na državnom ili federalnom nivou, kojim zakonom je potrebno uvesti parametre za utvrđivanje iznosa komunalne takse i ovlastiti jedinice lokalne samouprave da na osnovu tih parametara utvrđuju visinu za iste. U svakom slučaju to ne bi smio biti porez, taksa ili naknada za korištenje sredstava za rad i to posebno onih sredstava za rad koji građanima osiguravaju elementarne uslove za civilizovan život. Navodi da se osporena odredba Odluke odnosi na privredna društva koja obavljaju djelatnost od izuzetnog javnog interesa i značaja bez kojih normalan život ne može funkcionisati, a to je djelatnost iz oblasti snadbijevanja električnom energijom.

Imajući u vidu sve naprijed navedeno, podnosilac zahtjeva predlaže da Ustavni sud Federacije donese presudu kojom će se utvrditi da osporena odredba Odluke nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

4. Bitni navodi odgovora na zahtjev

Ustavni sud Federacije je aktom broj: U-2/24 dana 29.2.2024. godine, a u skladu sa članom 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, zatražio od JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, OJ Distribucija električne energije, DP – Jug, Pogon Livno, Poslovnica Elektro Drvar, Drugostepenog žalbenog vijeća Općine Drvar i Općinskog vijeća Drvar, da kao stranke u ovom ustavnosudskom postupku dostave odgovore na navode iz predmetnog zahtjeva.

4.1. JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, OJ Distribucija električne energije, DP – Jug, Pogon Livno, Poslovnica Elektro Drvar u dostavljenom odgovoru navodi da komunalna taksa određena Odlukom,

predstavlja godišnju naknadu za korištenje uređaja i opreme koji služe za obavljanje registrovane djelatnosti i čija visina je određena po uređaju (trafostanici). Kao takva ona gubi karakter komunalne takse koju pravni subjekti plaćaju državnim organima za pružanje neke usluge i poprima karakter parafiskalnog nameta, koji je usmjeren samo na privredna društva koja vrše tačno određenu djelatnost, u ovom slučaju pružanje usluga isporuke električne energije. Vrsta djelatnosti ne može biti kriterij za propisivanje vrste i visine [str. 51] komunalne takse, jer je kako to navode, korištenje tog kriterija protivno ustavnoj garanciji prava na jednakost pred zakonom propisanoj članom II.A.2.(1) c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Javno preduzeće "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar je pravno lice koje se bavi pružanjem usluga isporuke električne energije, vršeći pri tome djelatnost od posebnog društvenog interesa u Federaciji Bosne i Hercegovine. U odnosu na ostvareni profit oporezuje se posebnim federalnim propisima, a obaveznik je i plaćanja naknada za korištenje dozvola za obavljanje djelatnosti isporuke električne energije prema Regulatornoj komisiji za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Visina utvrđene takse na godišnjem nivou ne može biti različito utvrđena za korištenje svakog pojedinog uređaja, kako je to propisano osporenom odredbom Odluke, a bez navođenja kriterija na osnovu kojih su ti iznosi određeni.

Napominju da postoje velike razlike u visini komunalnih naknada (taksi) koje jedinice lokalne samouprave u godišnjem iznosu određuju za JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar. Također, smatraju da jedinice lokalne samouprave zloupotrebljavaju ovlaštenja data Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.: 49/06 i 51/09), jer pojedine općine putem komunalnih naknada povećavaju prihode i popunjavaju praznine u općinskim budžetima određujući enormno visoke iznose naknada koje privredni subjekti nisu u mogućnosti plaćati jer premašuju njihove prihode ostvarene u tim općinama.

4.2. Drugostepeno žalbeno vijeće Općine Drvar je dostavilo traženi odgovor u kojem navode da je Općinsko vijeće Drvar na nastavku 18. sjednice održane 5.9.2023. godine donijelo novu Odluku o komunalnim taksama Općine Drvar koja je objavljena u "Službenom glasniku Općine Drvar", broj: 6/23, u kojoj je u članu 16. propisano da stupanjem na snagu te Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi ("Službeni glasnik Općine Drvar", br.: 3/18, 4/18 i 4/23), dakle osporena Odluka. Imajući u vidu navedeno, predlažu da Ustavni sud Federacije donese rješenje kojim će obustaviti postupak po predočenom ustavnom pitanju podnosioca zahtjeva.

4.3. Općinsko vijeće Drvar nije dostavilo traženi odgovor.

5. Relevantno pravo

A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

Član III. 1. b), c) i f)

U isključivoj su nadležnosti Federacije:

b) utvrđivanje ekonomske politike, uključujući planiranje i obnovu, te politiku korištenja zemljišta na federalnom nivou,

c) donošenje propisa o finansijama i finansijskim institucijama Federacije i fiskalna politika Federacije,

f) utvrđivanje enrgetske politike, uključujući raspodjelu između kantona, te osiguranje i održavanje potrebne infrastrukture,

Član IV.C.3.10. (4)

Ustavni sud odlučuje i o ustavnim pitanjima koja mu predoči Vrhovni sud ili neki kantonalni sud a koja se pojave u toku postupka pred tim sudom.

Član IV.C.3.11.

Kad Vrhovni sud, ili kantonalni sud, u toku postupka koji se vodi pred sudom, smatraju da odgovarajući zakon nije u skladu sa ovim ustavom, obustavit će postupak i predočiti predmet Ustavnom sudu u skladu sa članom IV. C. 10. (3).

B. Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine

(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 60/23)

Član 1.

(Predmet zakona)

(1) Ovim zakonom uređuju se način utvrđivanja i provođenja energetske politike i planiranja razvoja, akti kojima se utvrđuje i na osnovu kojih se provodi energetska politika i planiranje energetskog razvoja, opredjeljenje za korištenje obnovljivih izvora energije i ostvarivanje energijske efikasnosti, organizacija i funkcionisanje regulatornog tijela te osnovna [str. 52] pitanja obavljanja i regulisanja energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

(2) Ovim zakonom uređuju se pitanja koja su od zajedničkog interesa za sve energetske djelatnosti ili koja su vezana za više oblika energije, pri čemu se pitanja vezana za sektore električne energije, prirodnog plina, naftnih derivata, toplotne energije, obnovljivih izvora energije i energijske efikasnosti uređuju posebnim zakonima.

Član 2. stav 1. tač. a), d) i g)

(1) Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

a) "Energetski subjekat" označava pravno ili fizičko lice koje obavlja jednu ili više energetskih djelatnosti.

d) "Energetski sistem" je elektroenergetski sistem, sistem prirodnog plina, nafte ili derivata nafte ili toplotni sistem, koji se sastoji od energetskih objekata međusobno povezanih tako da čine jedinstvenu tehničko-tehnološku cjelinu.

g) "Mrežni sistem" označava dio energetskog sistema koji se koristi za transport ili distribuciju električne energije, prirodnog plina, nafte ili toplotne energije.

Član 3. tač. a), b), c), d), e) i l)

Energetska politika Federacije obuhvata mjere i aktivnosti koje se preduzimaju radi ostvarivanja sljedećih dugoročnih ciljeva:

a) pouzdano, sigurno i kvalitetno snabdijevanje energijom i energentima,

b) dugoročno uravnotežen i održiv razvoj energetskog sektora,

c) konkurentnost na tržištu energije zasnovanom na principima nediskriminacije, javnosti i transparentnosti,

d) zaštita krajnjih kupaca,

e) zaštita prava i interesa energetskih subjekata,

l) povezivanje energetskog sistema Federacije sa drugim energetskim sistemima.

Član 13. stav (1) tač. a), b) i d) i stav (2)

(1) Energetskim djelatnostima u smislu ovog zakona smatraju se:

a) proizvodnja električne energije,

b) distribucija električne energije,

d) snabdijevanje električnom energijom,

(2) Posebnim zakonima kojima se uređuju sektori električne energije, obnovljivih izvora energije, prirodnog plina, naftnih derivata i toplotne energije detaljno se propisuju energetske djelatnosti u svakom sektoru.

Član 16.

(1) Energetskom subjektu koji obavlja djelatnost u sektoru električne energije i prirodnog plina može se nametnuti obaveza pružanja javne usluge koja se može odnositi na sigurnost, uključujući sigurnost snabdijevanja, redovnost, kvalitet i cijenu isporuke te zaštitu okoliša, uključujući energijsku efikasnost, energiju iz obnovljivih izvora i zaštitu klime.

(2) Obaveza javne usluge nameće se u cilju zaštite potrošača, obezbjeđenja sigurnosti snabdijevanja, zaštite okoliša ili stvaranja jednakih uslova za konkurenciju.

(3) Obaveza javne usluge mora biti jasno definisana, transparentna, nediskriminacijska i provjerljiva te mora garantovati jednakost pristupa kupcima.

(4) Posebnim zakonima kojima se uređuju oblasti električne energije i prirodnog plina detaljno se uređuju pitanja vezana za pružanje javne usluge.

Član 18. stav (1)

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) je regulatorno tijelo koje reguliše i nadzire tržišta električne energije, prirodnog plina, naftnih derivata i toplotne energije u Federaciji, na principima nepristrasnosti, transparentnosti, pravičnosti, nediskriminacije, konkurentnosti, nezavisnosti i zaštite učesnika na tržištu, u skladu sa posebnim zakonima kojima se uređuju sektori električne energije, obnovljivih izvora energije, energijske efikasnosti, prirodnog plina, naftnih derivata i toplotne energije.

C. Zakon o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine

(„Službene novine Federacije BiH“, br.: [str. 53] 60/23)

Član 1.

(Predmet zakona)

Ovim zakonom uređuju se elektroenergetska politika i planiranje, elektroenergetske djelatnosti, dozvola za obavljanje elektroenergetske djelatnosti, regulisanje elektroenergetskih djelatnosti, proizvodnja električne energije, izgradnja elektrana, distribucija električne energije, snabdijevanje električnom energijom, trgovina električnom energijom, skladištenje energije, krajnji kupci, agregacija distribuiranih resursa, elektromobilnost, sigurnost snabdijevanja, izgradnja, rekonstrukcija, korištenje i održavanje elektroenergetskih objekata, upravni nadzor i regulatorno nadgledanje i kaznene odredbe, kao i druga pitanja od značaja za uređivanje sektora električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

Član 2.

(Ciljevi elektroenergetske politike)

Osnovni ciljevi ostvarivanja elektroenergetske politike su:

a) obezbjeđenje sigurnog snabdijevanja električnom energijom kupaca po definisanim standardima kvaliteta i pristupačnim cijenama,

b) obezbjeđenje sigurnog, pouzdanog i efikasnog rada, održavanja i razvoja distributivnog sistema električne energije i pružanje propisanog kvaliteta usluga distribucije električne energije,

c) efikasna regulacija elektroenergetskih djelatnosti,

d) zaštita prava i interesa korisnika mreže, uključujući pravo pristupa mreži, sigurnost i kvalitet snabdijevanja, dostupnost i priuštivost električne energije,

e) razvoj tržišta električne energije,

f) obezbjeđenje efikasnog razdvajanja operatora distributivnog sistema i obezbjeđenje njegove nezavisnosti od drugih elektroenergetskih djelatnosti,

g) obezbjeđenje uslova za nesmetano izvršavanje obaveza javne usluge,

h) stvaranje uslova za investicije u elektroenergetskom sektoru,

i) obezbjeđenje dugoročne uravnoteženosti razvoja elektroenergetskog sektora i energetskog sektora u cjelini,

j) povezivanje sa regionalnim tržištima,

k) promovisanje održivog razvoja elektroenergetskog sektora, uz očuvanje okoliša,

l) usklađivanje razvoja elektroenergetskog sektora sa energetskom i ekonomskom politikom Federacije,

m) racionalno i ekonomično korištenje električne energije i zaštita okoliša,

n) usklađivanje sa propisima Evropske unije radi uspostavljanja pravnog i institucionalnog okvira u skladu sa pravnim naslijeđem Evropske unije.

Član 3.

(Principi)

Ovaj zakon se zasniva na principima nediskriminacije, pravičnosti, transparentnosti, tržišne konkurencije, regulisanog pristupa treće strane, slobode kretanja robe i slobode pružanja usluga, zaštite prava krajnjih kupaca i drugih učesnika na tržištu, javnog interesa i zaštite okoliša, te slobode izbora snabdjevača električnom energijom.

Član 4.

(Opšti interes Federacije)

(1) Sigurno snabdijevanje električnom energijom po pristupačnim cijenama je od opšteg interesa za Federaciju.

(2) Obezbjeđenje i isporuka dovoljnih količina električne energije potrebne za život i rad građana, te poslovanje i razvoj privrednih i društvenih subjekata, na siguran, pouzdan i kvalitetan način su od opšteg interesa za Federaciju.

(3) U cilju ostvarivanja opšteg interesa iz stavova (1) i (2) ovog člana, elektroenergetski subjekti su dužni prvenstveno obezbijediti dovoljne količine električne energije koja je potrebna za život i rad građana, te poslovanje i razvoj privrednih i drugih subjekata, zadovoljavajući pri tome kriterije ekonomičnosti isporuke.

Član 5. stav (1)

(Odnos sa drugim zakonima)

(1) Na sva pitanja koja nisu uređena ovim zakonom primjenjuju se propisi kojima se uređuju oblasti energetike, obnovljivih izvora [str. 54] energije, energijske efikasnosti, prostornog planiranja i korištenja zemljišta, građenja, trgovine, zaštite potrošača, zaštite okoliša i koncesija.

Član 6. stav 1. tač. c), e), g) i r) i stav (2)

(Definicije izraza)

(1) Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

c) "Direktni vod" označava elektroenergetski vod koji povezuje izolovani objekat proizvođača električne energije sa krajnjim kupcem čiji objekat nije priključen na prijenosni ili distributivni sistem;

e) "Distribucija" je prenošenje električne energije kroz distributivne sisteme srednjeg i niskog napona sa ciljem njene isporuke kupcima i preuzimanja distribuisane proizvodnje, ali ne uključuje snabdijevanje električnom energijom;

g) "Distributivna mreža" označava funkcionalno povezan skup elektroenergetskih objekata koga čine elektroenergetski vodovi, transformatorske stanice i razvodna postrojenja srednjeg i niskog napona sa pripadajućom opremom i uređajima;

r) "Javno snabdijevanje" znači javnu uslugu snabdijevanja električnom energijom krajnjih kupaca iz kategorije domaćinstva, malih kupaca i krajnjih kupaca od posebnog društvenog značaja, pod uslovima propisanim ovim zakonom;

(2) Izrazi koji nisu definisani odredbama ovog zakona imaju značenja koja su utvrđena zakonima kojim se uređuju pojedine oblasti energetike.

D. Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine

("Službene novine Federacije BiH", br.: 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15 i 17/22)

Član 13. stav 1. tačka c) i stav 4.

Učešće jedinica lokalne samouprave u ostalim javnim prihodima

Pored udjela u raspodjeli prihoda iz člana 6. ovog Zakona, jedinicama lokalne samouprave pripadaju i drugi javni prihodi kako slijedi:

c) naknade i takse u skladu sa propisima jedinica lokalne samouprave;

Općinska vijeća donose propise kojima se utvrđuje visina naknada po osnovi korištenja i uređenja zemljišta, kao i visina drugih naknada, novčanih kazni i taksi u njihovoj nadležnosti.

E. Odluka o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi

("Službeni glasnik Općine Drvar", broj: 3/18)

Član 1.

Ovom Odlukom propisuju se komunalne takse, njihova visina i način plaćanja na području općine Drvar (u daljem tekstu: Općina).

Član 2. stav 1. i 2.

Komunalne takse plaćaju se za korištenje predmeta, prostora ili pružanje usluga za čije korištenje je propisano plaćanje komunalne takse.

Obaveznik takse je fizičko ili pravno lice, kao i građanin koji koristi predmet, prostor ili pruža uslugu za čije korištenje je propisano plaćanje komunalne takse. Ako za istu taksu postoje dva ili više obaveznik, njihova obaveza je solidarna.

Član 3.

Takse propisane ovom Odlukom predstavljaju prihod Općine, a uplaćuju se na račun javnih prihoda općinskog budžeta u skladu sa odredbama poglavlja IV tačka 17.1 Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH („Službene novine Federacije BiH", br.: 35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14, 46/14, 60/14, 65/14, 105/14, 20/15, 44/15, 53/15, 73/15 i 96/15).

Član 4. stav 1. tačka 14.

Komunalne takse propisuju se i plaćaju za:

14. korištenje uređaja za pružanje usluga isporuke električne energije

Član 6. stav 1.

Plaćanje komunalnih taksi vrši se po Tarifi komunalnih taksi (u daljem tekstu: Tarifa), utvrđenoj članom 16. Odluke.

Član 9. stav 2.

[str. 55]

Komunalne takse iz člana 4. stav 1. tačka: 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13. i 14. ove Odluke razrezuje nadležni općinski organ uprave.

Član 15. stav 1.

U postupku utvrđivanja visine komunalne takse na području općine Drvar kao opći kriteriji uzimaju se:

1. Površina prostora po m2 koja se koristi,

2. Zona u kojoj se koriste predmeti, prostori ili pružaju usluge,

3. Dužina trase instalacija po dužnom metru,

4. Broj stubova, trafoa, objekata i uređaja baznih stanica, antena, prijemnika, odašiljača, uređaja za isporuku električne energije i dr. i

5. Vrsta poslovne aktivnosti.

Član 16.

TARIFNI BROJ 11. (Korištenje uređaja za pružanje usluga isporuke električne energije)

– osporena odredba

Redni broj	Opis djelatnosti	Vijednost takse KM	
		Zona I	Zona II
1.	Trafo stanice 110/35/10 kV	30.000,00	
2.	Trafo stanice 110/20/35 kV	25.000,00	
3.	Trafo stanice 110/20/10 kV	20.000,00	
4.	Trafo stanice 35/10/0,4 kV	5.000,00	
5.	Trafo stanice 10/20/0,4 kV	1.000,00	
6.	Stubne trafo stanice	500,00	

Takse iz ovog Tarifnog broja obračunavaju se na godišnjem nivou po komadu bez obzira na zonu u kojoj su postavljeni.

F. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi

("Službeni glasnik Općine Drvar", broj: 4/18)

Član 1.

U Odluci o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi („Službeni glasnik Općine Drvar", broj: 3/18), u članu 2. u stavu 2. iza riječi: „pravno lice" interpunkcijski znak zarez i riječi: „kao i građanin" se brišu.

Član 4.

U članu 9. u stavu 2. iza riječi „razrezuje" dodaju se riječi: „i naplaćuje".

Član 7.

U članu 15. u stavu 1. tačke 3. i 4. se mijenjaju i glase:

„3. Dužina trase nadzemnih i podzemnih kablovskih instalacija iz člana 5. stav 1. alineja 9. po metru dužnom (m),

4. Broj uređaja iz člana 5. stav 1. alineje: 10,11,12. i 13.".

Član 8. stav 3.

TARIFNI BROJ 11 (Korištenje uređaja za pružanje usluga isporuke električne energije) mijenja se i glasi:

„TARIFNI BROJ 11 (Korištenje uređaja za pružanje usluga isporuke električne energije)

Redni broj	Opis djelatnosti	Vijednost takse KM	
		Zona I	Zona II
1.	Trafo stanice 110/35/10 kV	30.000,00	
2.	Trafo stanice 35/10/0,4 kV	5.000,00	
3.	Trafo stanice 10/20/0,4 kV	1.000,00	
4.	Stubna trafo stanica	500,00	

Takse iz ovog Tarifnog broja plaćaju se na godišnjem nivou, po komadu, bez obzira na zonu u kojoj su postavljene.“

[str. 56]

G. Autentično tumačenje odredbi člana 4. stav 1. tačka 14. i Tarifnog broja 11. Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi (“Službeni glasnik Općine Drvar”, br.: 3/18 i 4/18)

(“Službeni glasnik Općine Drvar”, broj: 4/23)

1. Uslijed postojanja nejasnoća u primjeni odredbe člana 4. stav 1. tačka 14., Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi („Službeni glasnik Općine Drvar“, broj: 3/18 i 4/18), a koja glasi:

- „korištenje uređaja za pružanje usluga isporuke električne energije“

pod upotrebljenim jezičkim izrazom „isporuka“ podrazumijeva se i prijenos električne energije.

2. Nejasnoća u dijelu naziva u vezi upotrebljenog jezičkog izraza „isporuka“ u Tarifnom broju 11. Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih (“Službeni glasnik Općine Drvar”, broj: 3/18 i 4/18) podrazumijeva i prijenos električne energije.

3. Ovo Autentično tumačenje predstavlja integralni dio teksta Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi (“Službeni glasnik Općine Drvar”, broj: 3/18 i 4/18) i primjenjuje se i važi od dana primjene Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi (“Službeni glasnik Općine Drvar”, broj: 3/18 i 4/18), a objaviće se u „Službenom glasniku Općine Drvar“ i na Oglasnoj tabli Općine Drvar.

6. Sudska praksa Ustavnog suda Federacije

Presude br.: U-17/20 od 13.10.2021. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 92/21), U-9/23 od 12.3.2024. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 31/24), U-24/23 od 23.10.2024. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 95/24), U-37/23 od 23.10.2024 („Službene novine Federacije BiH“, broj: 98/24), U-41/23 od 23.10.2024 („Službene novine Federacije BiH“, broj: 99/24), U-49/23 od 23.10.2024. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 98/24) i dr.

7. Činjenično stanje i stav Ustavnog suda Federacije

Nakon analize zahtjeva i odgovora na zahtjev, osporenih i s njima povezanih odredbi osporene Odluke, na osnovu relevantnog prava i ustavnosudske prakse Ustavnog suda Federacije, utvrđeno je kako slijedi.

U smislu člana IV.C.3.10.(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, podnosilac zahtjeva je ovlašten za predočavanje ustavnog pitanja Ustavnom sudu Federacije.

Analizom izloženih činjenica i predloženih dokaza u spisu ovog ustavnosudskog predmeta može se utvrditi, da se postavljeno ustavno pitanje pojavilo kao prethodno pitanje u upravnom sporu pomenutom u tački 3. obrazloženja ove presude. Podnosilac zahtjeva osporenu odredbu Odluke osporava sa aspekta povrede člana II. A 2. (1) c) i k) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (pravo na jednakost pred zakonom i pravo na imovinu).

U toku postupka utvrđeno je, da je osporena odredba Odluke, a i cijela Odluka, prestala da se primjenjuje stupanjem na snagu Odluke o komunalnim taksama Općine Drvar (“Službeni glasnik Općine Drvar”, broj: 6/23). Imajući u vidu naprijed navedeno, a s obzirom na postavljeno ustavno pitanje od strane podnosioca zahtjeva, potrebno je razmotriti da li je osporena odredba Odluke u vrijeme važenja bila u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Ovo iz razloga što se u konkretnom slučaju radi o naplati komunalne takse za 2021. godinu, a osporena Odluka je prestala da se primjenjuje osmog dana od dana objavljivanja Odluke o komunalnim taksama Općine Drvar, odnosno 22.9.2023. godine.

Odredbama člana 4. stav 1. tačka 14. osporene Odluke propisano je da se komunalne takse propisuju i plaćaju za korištenje uređaja za pružanje usluga isporuke električne energije. Navedene odredbe su praćene odgovarajućim tarifnim brojem, odnosno osporenom odredbom Odluke, kojom se utvrđuje visina te takse i

to, za korištenje uređaja za pružanje usluga isporuke električne energije (trafo stanice), utvrđena na godišnjoj osnovi, prema jačini trafo stanice, po komadu, bez obzira na zonu u kojoj su postavljene.

[str. 57]

Evidentno je da ovako propisana novčana obaveza nema ona svojstva koja u finansijskoj teoriji bitno određuju taksu: s jedne strane kao jednokratno plaćanje koje predstavlja novčani ekvivalent za usluge koje fizičkim ili pravnim licima čine državni organ ili druga javnopravna tijela, te s druge strane kao javni prihod koji se naplaćuje ne zato da pokrije opće državne rashode, nego da posluži da se podmire troškovi prouzrokovani radnjom javnih organa prilikom pružanja konkretnih usluga zainteresovanim licima, u ovom slučaju privrednim subjektima. Naprotiv, novčana obaveza propisana osporenim odredbama je periodična i plaća se godišnje, te pritom ne služi kao novčana nadoknada za konkretnu uslugu pruženu od organa vlasti, već predstavlja budžetski prihod opšte namjene, odnosno prihod općine kako je to i propisano članom 3. osporene Odluke. Jasno je dakle, da se ovdje radi o javnom prihodu odnosno davanju koje ima karakteristike koje ga u finansijskoj teoriji bitno određuju kao porez.

Iz toga jasno proističe da su obilježja ovog novčanog davanja (godišnje zahvatanje u imovinu, odnosno, u ovom slučaju, u dohodak privrednih subjekata) takva, da se pod nominacijom komunalne takse zapravo krije neovlašteno uvođenje parafiskalnog nameta za korištenje uređaja, opreme i instalacija koje služe za obavljanje registrovane djelatnosti tih privrednih subjekata. Međutim, kako je to Ustavni sud Federacije već ranije utvrdio, za razrez i naplatu takvog nameta (de facto poreza) nema zakonskog osnova.

Uvođenje takvog poreza, u okviru jedinstvene ekonomske i fiskalne politike u Federaciji Bosne i Hercegovine, moguće je samo zakonom koji bi donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, što jasno proističe iz odredbi člana III.1. b) i c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Prema ovim preciznim ustavnim odredbama, Federacija Bosne i Hercegovine isključivo je nadležna za utvrđivanje ekonomske politike, a uz to, i fiskalne politike kao jednog od osnovnih i najefikasnijih sredstava ekonomske politike, što nedvosmisleno ukazuje na volju ustavotvorca da se na nivou Federacije utvrđuje jedinstvena ekonomska i fiskalna politika, na koju ne mogu utjecati niži nivoi vlasti.

Stoga Ustavni sud Federacije smatra da je Općinsko vijeće Drvar, kao donosilac osporene Odluke, propisujući godišnju obavezu plaćanja komunalne takse za „korištenje uređaja za pružanje usluga isporuke električne energije“, ušlo u nedozvoljenu sferu oporezivanja stalnih materijalnih sredstava za rad privrednih subjekata i na taj način prekoračilo svoja ovlaštenja, postupivši suprotno odredbama iz člana III.1.b) i c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

S obzirom na karakter zahtjeva u ovom konkretnom ustavnosudskom predmetu, treba dodati i to, da je prema Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine u isključivoj nadležnosti Federacije i utvrđivanje „energetske politike, uključujući raspodjelu između kantona, te osiguranje i održavanje potrebne infrastrukture“, pri čemu se izraz „potrebne infrastrukture“, dakako, odnosi i na uređaje i instalacije za distribuciju električne energije na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine.

Tome u prilog veoma određeno i jasno govori i odredba člana 1. Zakona o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 60/23) koja, uz ostalo, propisuje da se tim zakonom uređuju: „sigurnost snabdijevanja, izgradnja, rekonstrukcija, korištenje i održavanje elektroenergetskih objekata, upravni nadzor i regulatorno nadgledanje i kaznene odredbe, kao i druga pitanja od značaja za uređivanje sektora električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine“.

Ova zakonska odredba očigledno i logično slijedi gore navedenu ustavnu odredbu, jer se radi o djelatnostima čije obavljanje iziskuje razmještanje ogromnog broja uređaja i instalacija na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, pri čemu su svi ti uređaji, uključujući nadzemne i podzemne instalacije, uvezani u jedinstven sistem. Tako složen sistem, neophodan za normalan život građana Federacije Bosne i Hercegovine, nužno nadilazi kantonalne i općinske granice i iziskuje pravnu regulaciju sa višeg nivoa, u ovom slučaju federalnog, ali i državnog. Da bi taj sistem bio u stanju kontinuirano ostvarivati svoju funkciju

u skladu sa strogim zahtjevima propisanim domaćim i međunarodnim pravnim i tehničkim standardima, on mora biti iznad, odnosno izvan partikularne pravne regulacije na nivou jedinica lokalne samouprave, izuzev onih propisa koji se [str. 58] neposredno odnose na pribavljanje dozvola za građenje elektroenergetskih objekata na lokalnom zemljištu.

Treba međutim istaći da gore navedena ustavna odredba govori o energetskoj politici uopće, pa se tako i izraz „potrebna infrastruktura“ ne odnosi samo na uređaje i instalacije za prijenos i distribuciju električne energije, već i na uređaje za prijenos i distribuciju drugih oblika energije. To nadalje znači, da utvrđena neustavnost u pogledu komunalnih taksi iza kojih se krije neovlašteno oporezivanje postrojenja, uređaja i opreme, te nadzemnih i podzemnih instalacija u sferi prijenosa i distribucije električne energije, stoji i kad je riječ o postrojenjima, uređajima i opremi, te nadzemnim i podzemnim instalacijama za prijenos i distribuciju drugih oblika energije. No, kako Ustavni sud Federacije odlučuje u granicama zahtjeva, što je izričito propisano odredbom člana 13. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije, izrekom ove presude mogle su biti obuhvaćene samo odredbe označene u zahtjevu.

S tim u vezi, Ustavni sud Federacije podsjeća i na stanovište utvrđeno na konsultativnom sastanku od 13.10.2021. godine, a povodom sve učestalijeg propisivanja općinskih komunalnih naknada i taksi za korištenje uređaja, opreme i instalacija koje služe za snabdijevanje energijom, te pružanje telekomunikacijskih usluga kao što su PTT usluge, fiksna i mobilna telefonija, pristup internetu, kablovska televizija i tome slično. Tom je prilikom konstatovano „da se nametanjem ovakvih naknada koje se, u pravilu, naplaćuju po vrsti i komadu uređaja i opreme ili po dužini podzemnih i nadzemnih instalacija i to periodično, gubi karakter takse kao jednokratne naknade koju obaveznik plaća na ime neke usluge od strane državnog organa i poprima karakter parafiskalnog nameta kojim se periodično zahvata u imovinu odnosno dohodak obaveznika i to po stopi koja se utvrđuje proizvoljno, na bazi anticipiranog dohotka koji ostvaruju privredni subjekti. Uz to su predmet ovog svojevrsnog oporezivanja pod nominacijom takse, osnovna sredstva za rad privrednih subjekata, a za to, kako je gore već istaknuto nema zakonskog osnova. Upravo stoga je Ustavni sud Federacije u više svojih presuda zauzeo stanovište, da osnovna sredstva za rad privrednih subjekata ne mogu biti predmetom oporezivanja kantonalnim zakonima, niti se mogu od strane jedinica lokalne samouprave propisivati komunalne takse i druge naknade, ukoliko za to ne postoji ovlaštenje u odgovarajućem zakonu Bosne i Hercegovine ili Federacije Bosne i Hercegovine“.

Iz svega navedenog, odlučeno je kao u izreci ove presude.

Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je u sastavu: potpredsjednik Suda prof.dr. Edin Muminović i sudije Suda: Vesna Budimir, Mirjana Čučković, Mirko Milićević, Branimir Orašanin, dr.sc. Kata Senjak, Ajša Softić i mr.sc. Alen Taletović.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

USTAVNI SUD

Federacija Bosne i Hercegovine

Broj: U-2/24

Sarajevo, 27.12.2024. godine

ZA PREDSJEDNICU USTAVNOG
SUDA FEDER. BOSNE I HERCEGOVINE
Aleksandra Martinović s.r.

[str. 59]

SADRŽAJ

Akt	Strana

OPŠTINSKO VIJEĆE	
81. Odluka o imenovanju Opštinskog javnog pravobranioca u Opštinskom javnom pravobranilaštvu Drvar	1
82. Nacrt Budžeta Opštine Drvar za 2025. godinu	2-10
83. Odluka o privremenom finansiranju Opštine Drvar za period 01-01-31-03.2025. godine	11
84. Odluka o usvajanju finansijskog plana OIK Drvar za 2025. godinu	11
85. Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda za izračunavanje naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta za 2025. godinu	12
86. Odluka o visini naknade za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina i građevina privremenog karaktera	13-15
87. Odluka o uslovima i postupku legalizovanja bespravno izgrađenih objekata i građevina privremenog karaktera	15
88. Odluka o utvrđivaju datuma do kojeg su vlasnici bespravno izgrađenih građevina oslobođeni plaćanja posebne naknade - troškova postupka legalizacije	17
89. Rješnje o imenovanju članova Komisije za davanje stručnog mišljenja za mogućnost legalizacije bespravno izgrađenih objekata na području Opštine Drvar	17
90. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o razrješenju v.d. direktora Javne ustanove „Centar za kulturu i sport“ Drvar	18
91. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju v.d. direktora Javne ustanove „Centar za kulturu i sport“ Drvar	19
92. Rješenje o razrješenju privremenog predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove „Centar za kulturu i sport“ Drvar	19
93. Rješenje o imenovanju privremenog predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove „Centar za kulturu i sport“ Drvar	20
94. Rješnje o razrješenju privremenog predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Radio stanica Drvar“ d.o.o. Drvar	20
95. Rješnje o razrješenju privremenog predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Radio stanica Drvar“ d.o.o. Drvar	21
96. Rješnje o razrješenju privremenog predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Komunalac Drvar“ d.o.o. Drvar	21
97. Rješnje o razrješenju privremenog predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Komunalac Drvar“ d.o.o. Drvar	21-22
98. Rješenje o imenovanju v.d. direktora Javne ustanove „Centar za socijalni rad Drvar“	22
99. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i djelogrugu rada Jedinstvenog opštinskog rada uprave Opštine Drvar	23
100. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ na Šumskogospodarsku osnovu za šumskogospodarsko područje „Drvar“	23
101. Odluka o usvajanju Izvještaja o procijeni štete	24
102. Odluka o potvrđivanju odluke o usvajanju izvještaja o procijeni štete	25
103. Odluka o komunalnim taksama Opštine Drvar	26-39
Akti Opštinske načelnice	
104. Rješenje o imenovanju Komisije za izradu prijedloga za izmjenu Prostornog plana Kantona 10	40
105. JAVNI KONKURS za dodijelu stipendija	40
106. Rješenje o imenovanju Komsije	42
107. Rješenje o imenovanju koordinatora	42
108. Odluka o proglašenju stanja prirodne nepogode na području Opštine Drvar	43
109. Rješenje o imenovanju Komisije	43
110. Rješenje o imenovanju centralne popisne Komisije za godišnji popis 2024. godine	44
111. Rješenje o imenovanju Komsije	44

112. Odluka o potvrđivanju propisa	45
113. Rješenje o imenovanju Komisije za prijem radova na izgradnji trotoara u ulici Vicuke Bodrože od broja 2 do broja 16 u Opštini Drvar	45
114. Odluka o prestanku prirode nepogode	46
115. Rješenje o imenovanju koordinatora	46
116. Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje konkursa	47

[str. 60]

Akt	**Strana**
117. Rješenje o imenovanju Komsiije za odabir prioritetnog korisnika za obnovu i rekonstrukciju stabene jedinice u cilju povratka na područije opštine Drvar	47
118. Rješenje o obrazovanju Komisije za javne nabavke	48
AKTI DRUGIH ORGANA – USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE	
119. Presuda U-2/24 od 28.11.2024. godine	49-58

IZDAVAČ: Stručna služba Opštinskog vijeća Drvar, Titova br. 1, telefon: 034/820-163, izlazi u skladu sa potrebama. Odgovorni urednik: sekretar Opštinskog vijeća. Pretplata se utvrđuje godišnje i iznosi 100,00 KM, a uplata se vrši unaprijed na žiro-račun Opštine Drvar, broj: 1549995000539591, kod INTESA SANPAOLO BANKE DRVAR, sa naznakom: Pretplata na „Službeni glasnik Opštine Drvar“, šifra Opštine: 027, vrsta prihoda: 722631

Web izdanje: http://www.opstinadrvar.net